

디지털자산시장의 혁신과 성장에 관한 법률안

(이강일의원 대표발의)

의안 번호	13166
----------	-------

발의연월일 : 2025. 9. 22.

발 의 자 : 이강일 · 양부남 · 강준현
조계원 · 이주희 · 허성무
이성윤 · 오세희 · 김남근
김현정 · 복기왕 의원
(11인)

제안이유

디지털자산시장은 블록체인을 기반으로 국경을 초월해 24시간 거래되는 특성을 바탕으로 급격히 성장하고 있음. 이러한 특성은 스테이블코인과 실물자산 토큰화(RWA) 등 지급·투자 혁신으로 이어지며, 전 세계 금융시장 질서를 바꾸고 있음.

그러나 현행 제도는 이러한 변화를 충분히 반영하지 못해, 규제 공백과 불확실성이 존재함. 이로 인해 이용자 보호와 시장 신뢰 확보에 한계가 있으며, 국내 기업들은 해외 규제와의 차이로 인해 경쟁에서 불리한 위치에 놓일 우려가 있음.

이에 디지털자산과 디지털자산업에 관한 법률관계를 명확히 하여 이용자 권익을 보호하고, 산업의 건전한 성장과 시장 혁신을 제도적으로 뒷받침함으로써 국민경제 발전에 기여하고자 하는 것임.

주요내용

가. 총칙에서는 디지털자산 및 가치안정형 디지털자산의 정의, 법적 용 범위, 다른 법률과의 관계, 디지털자산위원회의 설치와 기본 책 무 등을 규정함(안 제1조~제5조).

나. 디지털자산의 발행 및 유통에서는 디지털자산 발행자의 백서·설 명서·판매설명서 작성·공시 의무, 정정 절차, 손해배상 책임 및 감독당국의 보고·조사 권한 등을 규정하고(제1장, 안 제6조~제16 조), 가치안정형 디지털자산 발행인 인가제, 발행·상환 의무, 준비 자산 요건 및 관리, 금융위원회의 조치권, 한국은행의 권한, 상호운 용성 표준 마련 등을 규정함(제2장, 안 제17조~제24조).

다. 디지털자산업에서는 인가 및 등록 제도를 마련하여 9개 업종별 진 입요건, 자기자본 요건, 예비인가 및 등록 절차, 영업 폐지·말소, 디지털자산보호재단 설립 등을 규정하고(제1장, 안 제25조~제38 조), 디지털자산업자의 지배구조에 관한 사항으로 대주주 승인, 이 사회 구성, 임원 요건, 준법감시인·위험관리책임자 제도 등을 규정 하며(제2장, 안 제39조~제47조), 건전경영 유지에 필요한 경영건전 성 감독, 순자본 유지 등 요건을 규정하고(제3장, 안 제48조~제65 조), 영업행위 규칙으로서 광고·손실보전 금지, 약관 규제, 이용자 보호 의무, 업종별 개별 영업행위 규율, 불공정거래행위 금지 등을 규정함(제4장, 안 제66조~제108조).

라. 불공정거래의 규제에서는 미공개중요정보 이용행위, 시세조종, 부

정거래행위, 시장질서교란행위 등 모든 유형의 불공정거래를 금지하고 처벌 근거를 마련함(안 제109조~제115조).

마. 협회에서는 한국디지털자산업협회의 설립과 조직, 통합공시시스템 운영, 자율규제 기능, 감독당국의 감독·검사 권한 등을 규정함(안 제116조~제123조).

바. 감독 및 처분에서는 금융위원회의 명령·승인 권한, 검사 및 조사 절차, 과징금 부과 등 감독·제재 수단을 규정함(안 제124조~제145조).

사. 보칙에서는 법 시행에 필요한 사항, 다른 법률과의 관계, 세부 위임사항 등을 규정함(안 제146조~제153조).

아. 벌칙에서는 위반 행위에 대한 형사처벌, 과징금, 과태료 등 제재 규정을 구체화함(안 제154조~제162조).

디지털자산시장의 혁신과 성장에 관한 법률안

제1편 총칙

제1조(목적) 이 법은 디지털자산과 디지털자산업에 관한 법률관계를 명확히 하여 디지털자산 이용자의 권익을 보호하고 디지털자산업의 건전한 성장과 디지털자산시장의 혁신을 위한 기반을 조성함으로써 국민경제의 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 이 법에서 “디지털자산”이란 경제적 가치를 지닌 것으로서 분산원장 기술 또는 이와 유사한 기술을 사용하여 전자적으로 거래 또는 이전될 수 있는 전자적 증표(그에 관한 일체의 권리를 포함한다)를 말한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것은 제외한다.
 - 가. 화폐·재화·용역 등으로 교환될 수 없는 전자적 증표 또는 그 증표에 관한 정보로서 발행자가 사용처와 그 용도를 제한한 것
 - 나. 「게임산업진흥에 관한 법률」 제32조제1항제7호에 따른 게임물의 이용을 통하여 획득한 유·무형의 결과물
 - 다. 「전자금융거래법」 제2조제14호에 따른 선불전자지급수단 및 같은 조제15호에 따른 전자화폐
 - 라. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제4호에 따른

전자등록주식등

마. 「전자어음의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 전자어음

바. 「상법」 제862조에 따른 전자선하증권

사. 「한국은행법」에 따른 한국은행(이하 “한국은행”이라 한다)이 발행하는 전자적 형태의 화폐

아. 「은행법」 제27조에 따른 은행의 예금·적금으로서 전자적 방식으로 기록·관리되는 것

자. 거래의 형태와 특성을 고려하여 대통령령으로 정하는 것

2. 이 법에서 “가치안정형 디지털자산”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 디지털자산으로서 그 가치의 상환이 보장되는 것을 말한다
- 가. 하나의 통화(외국환거래법 제3조제1항제1호 및 제2호에 따른 통화를 말한다)에 연동되어 안정적인 가치를 유지하거나 유지하고자 하는 디지털자산

나. 가목 이외의 대통령령으로 정하는 자산에 연동되어 안정적인 가치를 유지하거나 유지하고자 하는 디지털자산

3. 이 법에서 “디지털자산업자”란 디지털자산과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업(이하 “디지털자산업”이라 한다)을 영업으로 하는 자로서 이 법에 따라 금융위원회의 인가를 받거나 금융위원회에 등록한 자를 말한다.

가. 디지털자산매매·교환업: 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으

로 디지털자산의 매도, 매수, 교환 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말한다.

나. 디지털자산중개업: 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 디지털자산의 매도, 매수, 교환 또는 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말한다.

다. 디지털자산보관·관리업: 타인의 디지털자산의 안전한 보관 또는 관리 등을 영업으로 하는 것을 말한다.

라. 디지털자산지급·이전업: 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 디지털자산의 지급 또는 이전을 영업으로 하는 것을 말한다.

1) 지급이란 자금을 주는 자(이하 “지급인”이라 한다)와 자금을 받는 자(이하 “수취인”이라 한다) 간의 채권·채무관계를 제2호가목의 가치안정형 디지털자산의 이전을 통해 해소하는 것으로 다음 각 호의 업무 중 어느 하나 이상의 업무를 영업으로 하는 것을 말한다.

가) 지급인과 수취인 간의 대금의 정산 및 관리하는 업무

나) 지급인과 수취인 간의 대금의 정산을 대행하거나 매개하는 업무

다) 지급인과 수취인 간의 대금의 정산에 관한 내역을 전자적 방법으로 관리하는 업무

라) 지급인과 수취인 간의 거래대금을 예치받는 업무

마) 가)부터 라)까지와 관련된 업무로서 대통령령으로 정하는

업무

2) 이전이란 이용자의 요청에 따라 디지털자산을 하나의 분산원장 주소 또는 계정에서 다른 분산원장 주소 또는 계정으로 보내는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

마. 디지털자산일임업: 이용자로부터 디지털자산에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 이용자별로 구분하여 그 이용자의 재산상태나 투자목적 등을 고려하여 디지털자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

바. 디지털자산집합운용업: 2인 이상의 이용자로부터 모은 디지털자산을 이용자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 다른 디지털자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 이용자에게 배분하여 귀속시키는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

사. 디지털자산대여업: 자기의 계산으로 디지털자산을 대여하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

아. 디지털자산조언업: 디지털자산의 가치 또는 디지털자산에 대한 거래판단 등에 관하여 이용자에게 조언하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

자. 디지털자산매매·교환 대행업: 타인을 위하여 디지털자산의 거래(매수, 매도 또는 교환 등을 포함한다)를 대행하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

4. 제3호에도 불구하고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2조제3호 각 목의 디지털자산을 영위하는 디지털자산업자로 보지 아니한다.

가. 자기가 디지털자산을 발행하는 경우에는 디지털자산매매·교환업자로 보지 아니한다.

나. 디지털자산매매·교환업자를 상대방으로 하거나 디지털자산중개업자를 통하여 디지털자산을 매매·교환하는 경우는 디지털자산매매·교환업자로 보지 아니한다.

다. 디지털자산지급·이전업자가 그 업무를 처리하기 위해 일시적으로 디지털자산을 보관 또는 관리하는 경우는 디지털자산보관·관리업으로 보지 아니하며, 대금의 정산을 위하여 디지털자산을 매매 또는 교환하는 경우는 디지털자산매매·교환업자로 보지 아니한다.

라. 디지털자산지급·이전업자 외의 디지털자산업자가 자신이 인가받거나 등록한 영업에 수반된 디지털자산 이전 행위를 하는 경우 디지털자산지급·이전업으로 보지 아니한다.

마. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

5. 이 법에서 “분산원장”이란 디지털자산 등에 관한 정보가 다수 참여자에 의해 시간 순서대로 공동 기재되고, 공동 관리 및 기술적 조치를 통하여 무단삭제 및 사후적 변경으로부터 보호되는 장부를 말한다.

6. 이 법에서 “분산원장등”이란 디지털자산을 발행·관리하는 분산원장 및 이에 부수한 자동화된 조건 이행 장치와 그 관리체계를 말한다.
 7. 이 법에서 “디지털자산기반시설”이란 디지털자산거래에 이용되는 정보처리시스템, 제6호에 따른 분산원장등, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망을 말한다.
 8. 이 법에서 “전문이용자”란 디지털자산에 관한 전문성 구비 여부, 거래 경험, 소유자산 규모 등에 비추어 거래에 따른 위험감수능력이 있는 이용자로서 대통령령으로 정하는 자를 말한다.
 9. 이 법에서 “일반이용자”란 전문이용자가 아닌 이용자를 말한다.
 10. “디지털자산시장”이란 불특정 다수의 이용자가 디지털자산업자를 통하여 디지털자산의 매매 또는 디지털자산 간 교환 등을 할 수 있는 시장을 말한다.
 11. “거래지원”이란 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자가 자기가 개설·운영하는 제87조의 디지털자산거래시스템에서 특정한 디지털자산이 거래될 수 있도록 기술적 지원 등 일체의 서비스를 제공하는 것을 말한다.
- 제3조(국외행위에 대한 적용) 이 법은 국외에서 이루어진 행위로서 그 효과가 국내에 미치는 경우에도 적용한다.
- 제4조(다른 법률과의 관계) ① 이 법에 따라 인가 또는 등록한 디지털자

산업자가 디지털자산을 영위하는 경우에는 「은행법」, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 「전자금융거래법」 및 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」을 적용하지 아니한다.

② 이 법에 따라 발행자가 자신이 발행한 디지털자산을 발행 및 판매하는 대가로 디지털자산을 조달하는 경우에는 「유사수신행위의 규제에 관한 법률」을 적용하지 아니한다.

③ 이 법에 따라 인가 또는 등록한 디지털자산업자가 디지털자산을 영위하는 경우에는 「형법」 제246조를 적용하지 아니한다.

④ 디지털자산 및 디지털자산업자에 관하여 다른 법률에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

제5조(디지털자산위원회의 설치) ① 이 법 또는 다른 법령에 따른 디지털자산 이용자 및 디지털자산업자, 디지털자산 산업 등에 대한 정책 및 제도에 관한 사항의 자문을 위하여 디지털자산위원회를 설치·운영하여야 한다.

② 디지털자산위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 디지털자산시장의 지속가능한 발전 및 혁신 계획 수립 및 추진
2. 디지털자산업의 건전한 성장을 위한 감독 및 규제 방향 설정
3. 디지털자산 이용자 보호방안 및 제도 설계
4. 그 밖에 대통령령으로 정한 사항

③ 디지털자산위원회는 위원장 1명을 포함한 20명 이상 30명 이내의 위원으로 구성하되, 금융위원회 부위원장이 디지털자산위원회 위원장

이 된다.

④ 디지털자산위원회 위원은 경력, 전문성, 대표성 등을 고려하여 위원장이 임명하되, 디지털자산 발행자, 디지털자산업자를 비롯한 민간 위원이 위원 총수의 과반수 이상이 되어야 한다.

⑤ 그 밖에 위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제2편 디지털자산의 발행 및 유통

제1장 디지털자산 백서 등

제6조(적용범위) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 장을 적용하지 아니한다.

1. 디지털자산이 분산원장의 거래 검증에 대한 보상으로서 자동으로 발행되는 경우
2. 그 밖에 행위의 성격 및 이용자 보호 필요성 등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

제7조(디지털자산의 판매 또는 취득 권유) ① 다음 각 호에 해당하지 아니하는 자는 디지털자산을 이용자에게 판매하거나 그 취득을 권유하여서는 아니 된다.

1. 국내에 설립된 법인으로서 제8조에 따라 작성한 백서를 협회(제116조에 따라 설립된 협회를 말한다, 이하 같다)에 제출하는 방식으로 제119조제4호에 규정된 통합공시시스템(이하 “통합공시시스템”이라

한다)에 게시한 발행자(발행자를 인수하거나 승계한 자를 포함한다, 이하 이 편에서 같다)

2. 외국에서 발행된 해당 디지털자산에 대하여 제8조에 따라 작성된 백서가 있을 경우 그 백서 또는 제9조에 따라 작성한 디지털자산설명서와 제11조에 따라 작성한 판매설명서를 협회에 제출하는 방식으로 통합공시시스템에 게시한 디지털자산업자

3. 통합공시시스템에 게시된 백서, 디지털자산설명서 또는 판매설명서를 사용하여 이용자에게 디지털자산을 판매 또는 취득 권유하려는 디지털자산업자

4. 그 밖에 제1호부터 제3호에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

② 디지털자산에 대한 판매 또는 취득 권유는 해당 백서 또는 디지털자산설명서가 제10조제1항에 따라 효력을 발생한 날부터 이를 할 수 있다. 다만, 발행자가 디지털자산을 발행하기 전에 장래에 상대방으로 하여금 디지털자산을 취득하게 하는 약정을 체결하는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다. 다만, 디지털자산에 대한 핵심적인 정보로서 금융위가 정하여 고시하는 사항은 이용자의 별도의 의사표시가 없는 이상 이용자에게 서면으로 교부 또는 전자우편 및 이와 유사한 전자통신 등의 방법으로 전달하여야 한다.

1. 판매 또는 취득의 권유 대상이 모두 전문이용자인 경우
2. 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 판매 또는 취득의 권유 대상인 이용자가 100명 이하인 경우
3. 판매 또는 취득권유 개시일부터 12개월 동안 이용자에 대한 디지털 자산 판매 또는 취득의 총액이 10억원을 초과하지 아니하는 경우

제8조(백서의 내용과 형식) ① 디지털자산의 발행자는 다음 각 호의 정보를 포함한 디지털자산 백서를 작성하여야 한다. 다만, 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 해당 디지털자산의 발행자(그 임원 및 핵심 인력을 포함한다) 및 운영자(그 임원 및 핵심 인력을 포함한다)에 관한 정보
2. 해당 디지털자산의 용도, 목적 또는 기능에 관한 정보
3. 해당 디지털자산의 총 발행량, 유통량계획 및 사업계획에 관한 정보
4. 해당 디지털자산의 기반기술 및 보안에 관한 정보
5. 해당 디지털자산의 이용자 보호 장치에 관한 정보
6. 그 밖에 이용자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항에 관한 정보

② 가치안정형 디지털자산의 발행자는 제1항 각 호의 정보에 더하여 다음 각 호의 정보를 포함한 디지털자산 백서를 작성하여야 한다.

1. 해당 디지털자산의 가치안정 구조에 관한 정보
2. 해당 디지털자산의 준비자산 및 준비자산의 운영에 관한 정보
3. 해당 디지털자산의 상황에 관한 정보

4. 그 밖에 이용자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항에 관한 정보

③ 디지털자산 발행자는 해당 디지털자산과 관련되어 발생할 수 있는 주요 위험에 관한 정보를 일반이용자가 이해할 수 있는 방식으로 디지털자산 백서에 기재하여야 한다.

④ 디지털자산 백서의 내용과 형식에 관한 구체적인 기준 및 방법은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제9조(디지털자산설명서의 내용과 형식) ① 디지털자산업자는 취급하려는 디지털자산의 백서가 존재하지 않거나 제8조에 따라 백서가 작성되지 아니한 경우 제8조제1항부터 제3항에 따라 디지털자산설명서를 작성하여야 한다.

② 디지털자산설명서의 내용과 형식에 관한 구체적인 기준 및 방법은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제10조(백서 등의 효력발생시기) ① 제8조에 따른 백서 또는 제9조에 따른 디지털자산설명서는 협회에 제출되어 통합공시시스템에 게시된 날과 협회에 제출된 날로부터 30일이 경과한 날 중 먼저 도래하는 날에 그 효력이 발생한다(협회에 제출된 날로부터 30일이 경과된 날에 그 효력이 발생하는 경우 협회는 그 30일이 경과한 날에 해당 백서 또는 디지털자산설명서를 통합공시시스템에 게시하여야 한다).

② 제1항의 기간을 산정함에 있어 협회가 다음 각 호의 사유로 제7조제1항제1호부터 제4호에 기재된 자에 대하여 그 이유를 제시한 후 정

정을 요구하는 경우 그 보완기간은 산입하지 아니한다.

1. 백서 또는 디지털자산설명서가 이 법에서 정한 형식을 제대로 갖추지 않은 경우
2. 백서 또는 디지털자산설명서 중 중요사항의 기재나 표시내용에 객관적이고 명백한 오류가 있는 경우
3. 그 밖에 제1호 및 제2호의 사유에 준한 사유로서 대통령령으로 정한 사유

③ 제2항에 따른 보완기간은 제출자의 서면 동의가 없는 한 30일을 초과할 수 없다.

④ 협회는 제2항에 따른 정정 요구를 이행하지 아니하거나 제3항에서 정한 보완기간을 도과하도록 보완되지 아니한 백서 또는 디지털자산설명서의 통합공시시스템 게시를 거부할 수 있다. 이 경우 백서 또는 디지털자산설명서는 그 효력이 발생하지 아니한다.

⑤ 제1항의 효력 발생은 그 백서 또는 디지털자산설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 협회 또는 정부에서 그 디지털자산의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니한다.

제11조(판매설명서의 작성 및 공시) ① 제7조제1항제1호에 규정된 발행자 및 같은 항제2호에 규정하는 디지털자산업자는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 작성한 판매설명서를 백서 또는 디지털자산설명서의 효력이 발생하는 날에 협회에 제출하는 방식으로 통합공시시스템에 게시하여야 한다.

② 판매설명서에는 백서 또는 디지털자산설명서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 이용자의 디지털자산거래에 대한 의사결정에 영향을 미치는 중요사항의 기재를 누락하여서는 아니된다. 다만, 기업 경영 등 비밀유지와 이용자 보호와의 형평 등을 고려하여 기재를 생략할 필요가 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항에 대하여는 그 기재를 생략할 수 있다.

③ 그 밖에 판매설명서의 작성 및 공시에 관한 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다.

제12조(백서등 관련서류의 정정) ① 제10조 및 제11조에 따라 통합공시시스템에 게시된 백서, 디지털자산설명서 또는 판매설명서(이하 “백서등 관련서류”라 한다)를 사용하여 디지털자산을 이용자에게 판매하거나 취득을 권유하려는 발행자 또는 디지털자산업자는 백서등 관련서류의 내용이 판매 또는 취득의 권유 시점에 해당 디지털자산에 대한 최근 변경사항을 모두 반영하고 있는지를 확인하여야 한다.

② 제1항의 확인 결과 백서등 관련서류의 내용이 해당 디지털자산에 대한 최근 변경사항을 모두 반영하고 있지 아니한 경우에는 발행자 또는 디지털자산업자는 최근 변경사항을 모두 반영한 백서등 관련서류를 협회에 제출하는 방식으로 통합공시시스템에 게시하여야 한다. 이 때 백서등 관련서류의 효력발생시기는 제10조제1항에 따르되, “30일”은 “7일”로 본다.

③ 제2항에도 불구하고 최근 변경사항을 모두 반영하고 있지 아니한

백서등 관련서류를 사용하여 디지털자산을 이용자에게 판매하거나 취득을 권유한 디지털자산업자는 제7조제1항제3호의 디지털자산업자로 보지 아니한다.

④ 제1항과 관련된 확인 이후의 조치사항 등 세부적인 사항은 대통령령으로 정한다.

제13조(정당한 판매설명서의 사용) 디지털자산을 일반이용자에게 판매하거나 그 취득을 권유하려는 발행자 또는 디지털자산업자는 제11조 또는 제12조에 따라 통합공시시스템에 게시된 백서등 관련서류를 일반이용자에게 교부 또는 전자우편 및 이와 유사한 전자통신 등의 방법으로 전달하여야 한다.

제14조(거짓의 기재 등으로 인한 손해배상책임) 제7조제1항제1호부터 제4호에 해당하는 발행자 또는 디지털자산업자는 자기가 작성하거나 사용한 백서등 관련서류의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 디지털자산을 취득한 이용자가 손해를 입은 경우에는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 진다. 다만, 배상의 책임을 지는 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었던 경우 등 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제15조(손해배상청구권의 소멸) 제14조에 따른 손해배상의 책임은 그 청구권자가 해당 사실을 안 날부터 1년 이내 또는 해당 디지털자산에 관하여 백서 또는 디지털자산설명서의 효력이 발생한 날부터 3년 이내

에 청구권을 행사하지 아니한 경우에는 소멸한다.

제16조(보고 및 조사) ① 금융위원회는 이용자 보호를 위하여 필요한 경우에는 디지털자산 발행자 또는 그 밖의 관계인에 대하여 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나, 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따라 설립된 금융감독원(이하 “금융감독원”이라 한다)의 원장(이하 “금융감독원장”이라 한다)에게 그 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 조사를 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

제2장 가치안정형 디지털자산의 발행 및 관리

제17조(적용 범위) 이 장은 국내에서 발행되는 가치안정형 디지털자산 및 외국에서 발행되고 원화에 연동된 가치안정형 디지털자산에 적용한다.

제18조(법적 관계) ① 가치안정형 디지털자산은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 증권이나 「전자금융거래법」 제2조제14호에 따른 선불전자지급수단 또는 제2조제15호에 따른 전자화폐에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

② 가치안정형 디지털자산은 「외국환거래법」 제3조제13호에 따른 외국환에 해당하지 아니하는 것으로 본다. 다만, 「외국환거래법」에 별도의 정함이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 이 편을 준수하지 아니하고 발행된 가치안정형 디지털자산에 대하여는 가치안정형 디지털자산 또는 이와 같은 의미를 가지는 외국어 문자로서 대통령령으로 정하는 명칭을 사용할 수 없다.

제19조(가치안정형 디지털자산의 발행자) ① 제20조제1항에 따라 인가 받은 자 외에는 국내에서 가치안정형 디지털자산을 발행할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 발행자가 발행한 가치안정형 디지털자산의 대통령령으로 정한 기간 동안 대통령령으로 정한 방법으로 산출된 시가총액의 평균이 10억 원을 초과하지 아니하고 발행된 분장원장등을 통해서만 유통되는 경우
2. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우

② 제1항 단서에 따라 가치안정형 디지털자산을 발행하는 자는 제20조를 제외한 이 장의 규제를 적용함에 있어 가치안정형 디지털자산 발행자로 본다.

제20조(가치안정형 디지털자산 발행자의 인가) ① 가치안정형 디지털자산 발행자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 금융위원회로부터 가치안정형 디지털자산의 발행 인가를 받아야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것

가. 「상법」에 따른 주식회사이거나 대통령령으로 정하는 금융회사

나. 외국 법인으로서 국내에 가치안정형 디지털자산 발행에 필요한 지점, 그 밖의 영업소를 설치한 자

2. 10억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 기준에 따른 자기자본을
갖출 것
3. 인가신청서에 첨부된 백서의 사업계획이 타당하고 건전할 것
4. 이용자의 보호가 가능하고 그 영위하고자 하는 가치안정형 디지털
자산 발행 및 운영에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를
갖출 것
5. 가치안정형 디지털자산 발행 및 운영의 안전성을 유지하기에 충분
한 보안 기준으로서 분산원장등에서 중요 기능에 대한 통제 권한에
대한 기준을 포함하여 대통령령으로 정하는 보안 기준을 충족할 것
6. 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조에 적합할 것
7. 대주주나 외국 법인은 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖춘 것.
이 법에서 “대주주”란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조
제6호에 따른 주주를 말한다. 이 경우 “금융회사”는 “법인”으로 본
다.
- 가. 제1호가목의 경우 대주주가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태
및 사회적 신용을 갖춘 것
- 나. 제1호나목의 경우 외국 법인이 충분한 출자능력, 건전한 재무상
태 및 사회적 신용을 갖춘 것
8. 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖춘 것
9. 발행자와 이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의 이해상충을
방지하기 위한 체계를 갖춘 것

10. 이용자의 상환청구권을 보장할 수 있는 적절한 상환정책을 마련할 것

11. 준비자산의 구성과 운영에 관한 기준을 마련할 것

12. 그 밖에 가치안정형 디지털자산의 발행에 따른 위험관리 능력 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준을 갖출 것

② 가치안정형 디지털자산 발행 인가의 신청, 심사, 유지 및 변경과 관련된 구체적인 사항에 대하여는 제27조 및 제29조를 준용하고, 이 때 “디지털자산업자”는 “가치안정형 디지털자산 발행자”로 본다.

③ 제1항의 규정에 따른 인가신청 또는 조건의 취소·변경의 신청에 관한 사항과 심사의 방법·절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제21조(가치안정형 디지털자산 발행자의 의무) ① 가치안정형 디지털자산 발행자는 제8조에 따라 가치안정형 디지털자산 백서를 작성하여 협회에 제출하는 방식으로 통합공시시스템에 게시하여야 한다. 이 경우 가치안정형 디지털자산 백서의 효력발생시기는 제10조제1항에 따른다.

② 가치안정형 디지털자산 발행자는 가치안정형 디지털자산을 보유한 이용자가 그 액면가 또는 시가 중 대통령령이 정한 기준에 따라 상환을 요청하는 경우에는 그 요청받은 날로부터 3일 이내에 이를 상환하여야 한다.

③ 가치안정형 디지털자산 발행자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘

준비자산을 구성하고 유지하여야 한다.

1. 해당 가치안정형 디지털자산의 가치가 연동된 통화 또는 자산(이하 “통화등”이라 한다)과 동일한 통화등으로 표시된 자산으로 구성될 것. 다만, 환가성 등을 고려하여 불가피한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 준비자산의 총 가치가 발행된 해당 가치안정형 디지털자산의 액면가 총액과 같거나 이를 상회할 것

3. 이용자들의 상환청구권 행사와 관련된 유동성 위험을 관리할 수 있는 준비자산을 대통령령으로 정하는 방식으로 구성하고 운영할 것

4. 준비자산의 유형이 현금, 요구불예금, 국채 등 안전자산으로서 대통령령이 정하는 요건을 충족할 것

5. 그 밖에 디지털자산 시장의 안정과 이용자 보호를 위해 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 충족할 것

④ 가치안정형 디지털자산 발행자는 제3항에 따른 준비자산을 은행 등 대통령령으로 정하는 금융기관에 고유재산과 분리하여 예치 또는 신탁하여야 한다.

⑤ 누구든지 가치안정형 디지털자산의 준비자산을 상계·압류(가압류를 포함한다)하지 못하며, 가치안정형 디지털자산 발행자는 준비자산을 양도, 담보 제공, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방식으로 이용 등을 하여서는 아니 된다.

⑥ 가치안정형 디지털자산 발행자는 매월 1회 이상 준비자산에 대한

감사보고서를 공시하고 금융위원회에 제출하여야 한다.

⑦ 가치안정형 디지털자산 발행자는 매년 1회 이상 독립된 외부 전문가로부터 준비자산에 대한 감사를 받은 후 그 감사결과를 공개하고 금융위원회에 제출하여야 한다.

⑧ 가치안정형 디지털자산 발행자는 발행 후 상환되지 아니한 가치안정형 디지털자산 잔액에 비례하여 대통령령으로 정하는 금액 이상의 자기자본을 갖추어야 한다.

⑨ 가치안정형 디지털자산 발행자에 대하여는 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제4조부터 제5조의4까지의 규정을 준용한다. 이 경우, “가상자산사업자”는 “가치안정형 디지털자산 발행자”로 본다.

⑩ 가치안정형 디지털자산 발행자에 대하여는 제3편제2장 및 제3장(제48조는 제외한다)의 규정을 준용한다. 이 경우 “가치안정형 디지털자산 발행자”는 “디지털자산업자”로 본다.

⑪ 그 밖에 가치안정형 디지털자산 발행 및 관리에 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

제22조(가치안정형 디지털자산의 운영 실패에 대한 조치) ① 금융위원회는 가치안정형 디지털자산 발행자의 파산, 가치안정형 디지털자산의 운영에 중대한 영향을 미치는 전산장애, 그 밖에 이에 준하는 것으로 금융위원회가 정하는 사유의 발생으로 인하여 거래가 정상적으로 이루어질 수 없다고 인정되는 경우에는 가치안정형 디지털자산 발행자

또는 디지털자산업자에 대하여 발행 또는 거래의 중단을 명하거나, 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다.

② 가치안정형 디지털자산 발행자의 파산에 관하여는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조를 준용하며, 이와 관련하여 필요한 구체적인 절차 및 조치는 금융위원회가 정하여 고시한다.

제23조(상호운용성 표준 마련의무) 금융위원회가 지정하는 전문기관은 가치안정형 디지털자산의 유통을 위한 상호운용성을 확보하기 위한 기술 표준을 마련하여야 한다.

제24조(한국은행의 권한) ① 한국은행은 금융통화위원회가 가치안정형 디지털자산 발행자 또는 디지털자산업자의 업무와 관련하여 통화신용정책의 수행 및 지급결제제도의 원활한 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 가치안정형 디지털자산 발행자 또는 디지털자산업자에 대하여 자료제출을 요구할 수 있다. 이 경우 요구하는 자료는 가치안정형 디지털자산 발행자 또는 디지털자산업자의 업무부담을 충분히 고려하여 필요한 최소한의 범위로 한정하여야 한다.

② 한국은행은 금융통화위원회가 통화신용정책의 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 가치안정형 디지털자산 발행자 또는 디지털자산업자가 영위하는 업무에 대하여 금융감독원장에게 검사를 요구하거나 한국은행과의 공동검사를 요구할 수 있다.

③ 한국은행은 특정한 가치안정형 디지털자산의 발행 및 유통이 통화신용정책의 수행 및 지급결제제도의 원활한 운영에 중대한 위협이 된

다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정한 요건을 충족한 경우에는 금융위원회에 대하여 발행의 중지 등의 의견을 표명할 수 있고, 금융위원회는 정당한 사유가 없는 한 이를 존중하여야 한다.

④ 본조에 대해서는 「한국은행법」 제88조 및 제89조와 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제62조 제2항부터 제3항의 요구 방법 및 절차에 관하여 준용한다.

제3편 디지털자산업

제1장 디지털자산업의 인가 및 등록

제1절 인가요건 및 절차

제25조(무인가 영업행위 금지) 누구든지 이 법에 따른 디지털자산업 인가(변경인가를 포함한다)를 받지 아니하고는 디지털자산업(디지털자산보관·관리업, 디지털자산지급·이전업, 디지털자산일임업, 디지털자산집합운용업, 디지털자산대여업, 디지털자산자문업, 디지털자산매매·교환대행업은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 영위하여서는 아니 된다.

제26조(디지털자산업의 인가) ① 디지털자산을 영위하려는 자는 다음 각 호의 사항을 구성요소로 하여 대통령령으로 정하는 업무 단위(이하 “인가업무 단위”라 한다)의 전부나 일부를 선택하여 금융위원회로부터 디지털자산업 인가를 받아야 한다.

1. 디지털자산업의 종류

2. 이용자의 유형(전문이용자 및 일반이용자를 말한다, 이하 같다)

② 제1항에 따라 디지털자산업 인가를 받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것

가. 「상법」에 따른 주식회사이거나 대통령령으로 정하는 금융기관

나. 외국 디지털자산업자(외국 법령에 따라 외국에서 디지털자산업에 상당하는 영업을 영위하는 자를 말한다, 이하 같다)로서 외국에서 영위하고 있는 영업에 상당하는 디지털자산업 수행에 필요한 지점, 그 밖의 영업소를 설치한 자

2. 인가업무 단위별로 10억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 자기자본을 갖출 것

3. 사업계획이 타당하고 건전할 것

4. 이용자의 보호가 가능하고 그 영위하고자 하는 디지털자산업을 수행하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖출 것

5. 제56조에 따른 디지털자산 비대면거래의 안전성을 유지하기에 충분한 대통령령으로 정하는 보안 기준을 충족할 것

6. 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조에 적합할 것

7. 대주주나 외국 디지털자산업자가 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 제1호가목의 경우 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함

하며, 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 포함한다. 이하 같다)가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것

나. 제1호나목의 경우 외국 디지털자산업자가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것

8. 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖출 것

9. 디지털자산업자와 이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의 이해상충을 방지하기 위한 체계를 갖출 것

10. 그 밖에 디지털자산업 수행에 따른 위험관리 능력 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준을 갖출 것

③ 제2항의 인가요건에 관하여 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

제27조(인가의 신청 및 심사) ① 제26조제1항에 따른 디지털자산업인가를 받으려는 자는 인가신청서를 금융위원회에 제출하여야 한다.

② 금융위원회는 제1항의 인가신청서를 접수한 경우에는 그 내용을 심사하여 3개월(제28조에 따른 예비인가를 받은 경우에는 1개월) 이내에 디지털자산업인가 여부를 결정하고, 그 결과와 이유를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 인가신청서에 흠결이 있는 때에는 보완을 요구할 수 있다.

③ 제2항 및 제5항 후단의 심사기간을 산정함에 있어서 인가신청서 흠

결의 보완기간 등 90일 이내(제28조에 따른 예비인가를 받은 경우에는 30일 이내)로서 대통령령으로 정하는 기간은 심사기간에 산입하지 아니한다.

④ 금융위원회는 제2항에 따라 디지털자산업인가를 하는 경우에는 경영의 건전성 확보 및 이용자 보호에 필요한 조건을 붙일 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 조건이 붙은 디지털자산업인가를 받은 자는 사정의 변경, 그 밖에 정당한 사유가 있는 경우에는 금융위원회에 조건의 취소 또는 변경을 신청할 수 있다. 이 경우 금융위원회는 2개월 이내에 조건의 취소 또는 변경 여부를 결정하고, 그 결과를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다.

⑥ 금융위원회는 제2항에 따라 디지털자산업인가를 하거나 제5항에 따라 그 인가의 조건을 취소 또는 변경한 경우에는 다음 각 호의 사항을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

1. 디지털자산업인가의 내용
2. 디지털자산업인가의 조건(조건을 붙인 경우에 한한다)
3. 디지털자산업인가의 조건을 취소하거나 변경한 경우 그 내용(조건을 취소하거나 변경한 경우에 한한다)

⑦ 제2항 및 제5항의 신청인에 대한 통지가 특별한 사유없이 심사기간 도과 후 2주 내 이루어지지 않은 경우에는 그 신청내용에 따른 인가가 된 것으로 본다.

⑧ 제1항부터 제6항까지의 규정에 따른 인가신청서 또는 조건의 취소

- 변경 신청서의 기재사항 · 첨부서류 등 인가신청 또는 조건의 취소
- 변경의 신청에 관한 사항과 심사의 방법 · 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제28조(예비인가) ① 제26조에 따른 디지털자산업인가(이하 이 조에서 “본인가”라 한다)를 받으려는 자는 미리 금융위원회에 예비인가를 신청할 수 있다.

② 금융위원회는 예비인가를 신청받은 경우에는 2개월 이내에 제26조 제2항 각 호의 요건을 갖추 수 있는지 여부를 심사하여 예비인가 여부를 결정하고, 그 결과와 이유를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 예비인가신청에 관하여 흠결이 있는 때에는 보완을 요구할 수 있다.

③ 제2항의 심사기간을 산정함에 있어서 예비인가신청과 관련된 흠결의 보완기간 등 60일 이내로서 대통령령으로 정하는 기간은 심사기간에 산입하지 아니한다.

④ 금융위원회는 제2항에 따라 예비인가를 하는 경우에는 경영의 건전성 확보 및 이용자 보호에 필요한 조건을 붙일 수 있다.

⑤ 금융위원회는 예비인가를 받은 자가 본인가를 신청하는 경우에는 제4항에 따른 예비인가의 조건을 이행하였는지 여부와 제26조제2항 각 호의 요건을 갖추었는지 여부를 확인한 후 본인가 여부를 결정하여야 한다.

⑥ 제2항의 신청인에 대한 통지가 특별한 사유없이 심사기간 도과 후

2주 내 이루어지지 않은 경우에는 그 신청내용에 따른 예비인가가 된 것으로 본다.

⑦ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 예비인가의 신청서 및 그 기재 사항·첨부서류 등 예비인가의 신청에 관한 사항과 예비인가심사의 방법·절차, 그 밖에 예비인가에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제29조(인가요건 등의 유지) ① 디지털자산업자는 제26조에 따른 디지털 자산업인가를 받아 그 영업을 영위함에 있어서 제26조제2항 각 호의 인가요건(같은 조 같은 항 제7호가목 및 같은 항 제8호를 제외하며, 같은 항 제2호 및 같은 항 제7호나목의 경우에는 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 말한다)을 유지하여야 한다.

② 제35조에 따라 업무 단위를 추가한 디지털자산업자는 업무 단위 추가한 후 그 영업을 영위할 때에는 제26조제2항 각 호의 인가요건(같은 조 같은 항 제3호, 제7호가목 및 같은 항 제8호를 제외하며, 같은 항 제2호 및 같은 항 제7호나목의 경우에는 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 말한다)을 유지하여야 한다.

제2절 등록요건 및 절차

제30조(미등록 영업행위의 금지) 누구든지 이 법에 따른 디지털자산업자 등록(변경등록을 포함한다)을 하지 아니하고는 디지털자산보관·관리업, 디지털자산지급·이전업, 디지털자산일임업, 디지털자산집합운용

업, 디지털자산대여업, 디지털자산자문업 또는 디지털자산매매·교환대행업을 영위하여서는 아니 된다.

제31조(디지털자산보관·관리업 등의 등록) ① 디지털자산보관·관리업, 디지털자산지급·이전업, 디지털자산일임업, 디지털자산집합운용업, 디지털자산대여업, 디지털자산자문업 또는 디지털자산매매·교환대행업을 영위하려는 자는 다음 각 호의 사항을 구성요소로 하여 대통령령으로 정하는 업무 단위(이하 “등록업무 단위”라 한다)의 전부나 일부를 선택하여 금융위원회에 하나의 디지털자산업 등록을 하여야 한다.

1. 등록업무의 유형

2. 이용자의 유형

② 제1항에 따라 디지털자산업등록을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것.

가. 「상법」에 따른 주식회사이거나 대통령령으로 정하는 금융기관
나. 외국 디지털자산보관·관리업자, 디지털자산지급·이전업자, 디지털자산일임업자, 디지털자산집합운용업자, 디지털자산대여업자, 디지털자산자문업자 또는 디지털자산매매·교환대행업자로서 해당 디지털자산업의 수행에 필요한 지점, 그 밖의 영업소를 설치한 자

2. 등록업무 단위별로 5억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이

상의 자기자본을 갖출 것

3. 이용자의 보호가 가능하고 그 영위하고자 하는 디지털자산을 수행하기에 충분한 전문인력과 전산설비 등 물적 시설을 갖추고 있을 것

4. 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조에 적합할 것

5. 대주주나 외국 디지털자산보관·관리업자, 디지털자산지급·이전업자, 디지털자산일임업자, 디지털자산집합운용업자, 디지털자산대여업자, 디지털자산자문업자 또는 디지털자산매매·교환대행업자가 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 제1호가목의 경우 대주주(제26조제2항제7호 가목의 대주주를 말한다)가 대통령령으로 정하는 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖추고 있을 것

나. 제1호나목의 경우 외국 디지털자산보관·관리업자, 디지털자산결제업자, 디지털자산일임업자, 디지털자산집합운용업자, 디지털자산대여업자, 디지털자산자문업자 또는 디지털자산매매·교환대행업자가 대통령령으로 정하는 사회적 신용을 갖출 것

6. 대통령령으로 정하는 재무건전성 기준을 충족할 것

7. 사업계획이 타당하고 건전할 것

8. 디지털자산업자와 이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의 이해상충을 방지하기 위한 체계를 갖출 것

9. 그 밖에 디지털자산업 수행에 따른 위험관리 능력 등을 고려하여

대통령령으로 정하는 기준을 갖출 것

③ 제2항의 등록의 세부요건에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제32조(등록의 신청 등) ① 제31조에 따른 디지털자산업등록을 하려는 자는 등록신청서를 금융위원회에 제출하여야 한다.

② 금융위원회는 제1항의 등록신청서를 접수한 경우에는 그 내용을 검토하여 2개월 이내에 디지털자산업등록 여부를 결정하고, 그 결과와 이유를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 등록신청서에 흠결이 있는 경우에는 보완을 요구할 수 있다.

③ 제2항의 검토기간을 산정함에 있어서 등록신청서 흠결의 보완기간 등 60일 이내 대통령령으로 정하는 기간은 검토기간에 산입하지 아니한다.

④ 금융위원회는 제2항의 디지털자산업등록 여부를 결정함에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 없는 한 등록을 거부하여서는 아니 된다.

1. 제31조제2항의 디지털자산업 등록요건을 갖추지 아니한 경우
2. 제1항의 등록신청서를 거짓으로 작성한 경우
3. 제2항후단의 보완요구를 이행하지 아니한 경우

⑤ 제2항의 신청인에 대한 통지가 특별한 사유없이 심사기간 도과 후 2주 내 이루어지지 않은 경우에는 그 신청내용에 따른 등록이 된 것으로 본다.

⑥ 금융위원회는 제2항에 따라 디지털자산등록을 결정한 경우 디지털자산보관·관리업자, 디지털자산지급·이전업자, 디지털자산일임업자, 디지털자산집합운용업자, 디지털자산대여업자, 디지털자산자문업자 또는 디지털자산매매·교환대행업자의 등록부에 필요한 사항을 기재하여야 하며, 등록결정한 내용을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정에 따른 등록신청서 및 그 기재사항·첨부서류 등 등록의 신청과 등록의 방법·절차, 그 밖에 등록에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제33조(등록요건의 유지) 디지털자산보관·관리업자, 디지털자산지급·이전업자, 디지털자산일임업자, 디지털자산집합운용업자, 디지털자산대여업자, 디지털자산자문업자 또는 디지털자산매매·교환대행업자는 디지털자산등록 이후 그 영업을 영위함에 있어서 제31조제2항 각 호의 등록요건(같은 조 같은 항 제6호를 제외하며, 같은 항 제2호 및 제5호의 경우에는 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 말한다)을 유지하여야 한다.

제34조(등록의 직권말소) ① 금융위원회는 디지털자산보관·관리업자, 디지털자산지급·이전업자, 디지털자산일임업자, 디지털자산집합운용업자, 디지털자산대여업자, 디지털자산자문업자 또는 디지털자산매매·교환대행업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 직권으로 말소할 수 있다.

1. 해당 등록업무 단위별 최저자기자본의 100분의 70 이상을 6개월 이상 계속해서 유지하지 아니한 경우
2. 등록을 한 날부터 6개월 이내에 정당한 사유 없이 영업을 시작하지 아니하거나, 영업을 시작한 후 정당한 사유 없이 등록한 업무를 6개월 이상 계속해서 하지 아니한 경우
3. 대통령령으로 정한 인력요건을 6개월 이상 계속해서 유지하지 아니한 경우
4. 월별 업무보고서를 6개월 이상 계속 제출하지 아니하고, 금융위원회로부터 그 보고서 제출요구를 받은 날부터 1개월 이내에 이를 제출하지 아니한 경우
5. 관할 세무서장에게 폐업신고를 하거나 관할 세무서장이 사업자등록을 말소한 경우
6. 파산선고를 받은 경우
7. 그 밖에 제1호부터 제6호까지에 준하는 경우로서 투자자 보호의 필요성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우

② 금융위원회는 제1항의 등록 말소를 위하여 관할 세무서장에게 영업자의 폐업 여부에 관한 정보를 요청할 수 있다. 이 경우 관할 세무서장은 그 정보를 제공하여야 한다.

제35조(업무 단위 추가) ① 디지털자산업자는 제27조 또는 제32조에 따라 인가 또는 등록받은 업무 단위 외에 다른 업무 단위를 추가하여 디지털자산을 영위하려는 경우에는 제27조 및 제32조에 따라 금융위

원회의 변경인가 또는 변경등록을 받아야 한다.

② 제1항에 따른 변경인가 또는 변경등록을 함에 있어서 제26조제2항제7호 또는 제31조제2항제5호의 요건에 관하여는 같은 호에도 불구하고 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 적용한다.

③ 디지털자산업자의 업무 단위 추가에 관한 심사의 방법·절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제3절 디지털자산업의 폐지 등과 디지털자산보호재단

제36조(디지털자산업 폐지 공고 등) ① 디지털자산업자는 디지털자산업을 폐지하고자 하는 경우에는 그 뜻을 폐지 30일 전에 자신의 홈페이지에 공고하여야 하며, 알고 있는 채권자에게는 각각 통지하여야 한다.

② 디지털자산업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 디지털자산업자가 행한 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래를 정리하여야 한다. 이 경우 그 디지털자산업자는 그 매매, 그 밖의 거래를 정리하는 범위에서 디지털자산업자로 본다.

1. 금융위원회로부터 디지털자산업의 폐지 승인을 받은 경우
2. 제129조에 따라 디지털자산업인가 또는 디지털자산업등록이 취소된 경우

제37조(디지털자산보호재단의 설립) ① 디지털자산업자의 영업종료, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 경우

이용자를 보호하기 위하여 이용자의 재산을 이관받아 이용자를 보호하기 위하여 디지털자산보호재단(이하 “보호재단”이라 한다)을 설립한다.

② 제1항에 따라 이관받은 이용자의 예치금 및 디지털자산(이하 “보호대상 이용자자산”이라 한다)을 효율적이고 공정하게 관리, 운영하기 위하여 보호재단에 별도의 계정(이하 “관리계정”이라 한다)을 둔다.

③ 보호재단의 설립절차, 설립요건, 운영위원회의 설치 및 구성, 관리계정 운용 등을 포함하여 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제38조(영업종료 디지털자산업자의 이용자재산 이관 의무) ① 제37조제1항의 사유가 발생(발생할 우려가 있는 경우를 포함한다)한 경우 디지털자산업자는 보관 중인 이용자의 재산을 보호재단의 관리계정으로 이관하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제1항에 따라 보호대상 이용자재산을 관리계정에 출연할 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 자료를 보호재단에 제공하여야 한다.

1. 보호대상 이용자재산의 원권리자의 성명, 주소, 주민등록번호 또는 외국인등록번호, 보호대상 이용자자산의 종류 및 수량
2. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자료

③ 디지털자산업자는 제1항 및 제2항의 의무를 이행하지 아니한 경우 디지털자산업 영업을 폐지하더라도 디지털자산업자로 본다.

제2장 디지털자산업자의 지배구조

제39조(적용범위) 이 장은 자산규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 디지털자산업자에 대해서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 일부 규정을 적용하지 아니할 수 있다.

제40조(대주주의 변경 승인) ① 디지털자산업자가 발행한 주식을 취득·양수(실질적으로 해당 주식을 지배하는 것을 말한다. 이하 이 장에서 “취득등”이라 한다)하여 대주주(최대주주의 경우 최대주주의 특수관계인인 주주를 포함하며, 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 되고자 하는 자는 건전한 경영을 위하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「조세범 처벌법」 및 금융관계법령(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조제7호에 따른 금융관계법령을 말한다)을 준수하는 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어 금융위원회의 승인을 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 자는 예외로 한다.

② 제1항에 따른 주식의 취득등이 기존 대주주의 사망 등 대통령령으로 정하는 사유로 인한 때에는 취득등을 한 날부터 3개월 이내에서 대통령령으로 정하는 기간 이내에 금융위원회에 승인을 신청하여야 한다.

③ 금융위원회는 제1항 및 제2항의 신청을 접수한 날로부터 2개월 이내에 승인여부를 결정하여야 하며, 금융위원회가 특별한 사유없이 2개

월 이내 승인여부가 결정하지 아니하는 때에는 2개월이 된 날에 승인된 것으로 본다.

④ 금융위원회는 제1항에 따른 승인을 받지 않고 취득등을 한 주식과 제2항에 따른 취득등을 한 후 승인을 신청하지 않은 주식에 대하여 6개월 이내의 기간을 정하여 처분을 명할 수 있다.

⑤ 제1항에 따른 승인을 받지 않거나 제2항에 따른 승인을 신청하지 않은 자는 승인 없이 취득하거나 취득 후 승인을 신청하지 않은 주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없다.

⑥ 제1항부터 제5항까지에 따른 방법 및 절차에 관하여 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

제41조(이사회의 구성 및 운영) ① 이사회는 대표이사를 포함하여 3인 이상의 이사로 구성하며, 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 예산 및 결산에 관한 사항
4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항
5. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항
6. 그 밖에 특별히 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

② 디지털자산업자는 주주와 고객의 이익을 보호하기 위하여 디지털자산업자의 이사회의 구성과 운영, 이사회 내 위원회의 설치 등 이사회 운영과 관련한 세부 규정을 마련하여야 한다.

제42조(임원의 자격요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 디지털자산업자의 임원(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조제2호에 따른 임원을 말한다, 이하 같다)이 되지 못한다.

1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람
5. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 (집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
6. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함한다)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 정해진 기간을 초과하지 아니한 사람

② 디지털자산업자의 임원은 디지털자산에 대한 경험과 지식을 갖춘 자로서 디지털자산업자의 공익성 및 경영의 건전성과 거래질서를 해칠 우려가 없는 사람이어야 한다.

③ 제2항에 따른 디지털자산업자의 임원의 자격요건에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 디지털자산업자의 임원으로 선임된 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 그 직을 잃는다. 다만, 제1항제6호에 해당하는 사람으로서 직무정지, 업무 집행정지 또는 정직요구 이하의 제재를 받은 경우에는 그 직을 잃지 아니한다.

제43조(준법감시인 등) ① 디지털자산업자는 제44조제1항의 내부통제기준의 준수 여부를 점검하고 내부통제기준에 위반하는 때에는 이를 조사하여 이사회 또는 제3항의 내부통제위원회에 보고하는 자(이하 “준법감시인”이라 한다)를 1인 이상 두어야 한다.

② 준법감시인은 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 수행하여야 하며, 디지털자산업자는 준법감시인이 그 직무를 독립적으로 수행할 수 있도록 하여야 한다.

③ 디지털자산업자는 다음 각 호의 역할을 수행하는 위원회(이하 “내부통제위원회”이라 한다)를 두어야 한다.

1. 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시 점검
2. 업무전반에 대한 접근 및 임직원에 대한 각종 자료나 정보의 제출 요구권
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

④ 준법감시인의 권한, 임기 등 세부적인 사항과 준법감시인에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제44조(내부통제기준) ① 디지털자산업자는 법령을 준수하고, 경영을 건전하게 하며, 주주 및 이용자 등을 보호하기 위하여 그 임직원이 직무

를 수행할 때 준수하여야 할 기준 및 절차(이하 “내부통제기준”이라 한다)를 마련하여야 한다.

② 디지털자산업자는 내부통제기준을 제정 또는 개정하고자 하는 경우 내부통제위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 관계법령 등의 제·개정 및 폐지 등에 따른 개정이나 조직 체계 변화에 따른 단순 자구수정 등 실질적인 내용의 변경이 수반되지 않는 개정은 내부통제위원회에 대한 보고로 그 심의·의결에 갈음할 수 있다.

④ 내부통제기준에서 정하여야 할 세부적인 사항과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제45조(준법감시체계의 구축) ① 디지털자산업자는 임직원의 업무수행의 공정성 제고 및 위법·부당행위의 사전 예방 등에 필요한 효율적인 준법감시체제를 구축·운영하여야 한다.

② 제1항의 준법감시체계에 관한 세부적인 사항과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제46조(위험관리기준) ① 디지털자산업자는 디지털자산 또는 고유자산의 운용이나 업무의 수행, 그 밖의 각종 거래에서 발생하는 위험을 제때에 인식·평가·감시·통제하는 등 위험 관리를 위한 기준 및 절차(이하 “위험관리기준”이라 한다)를 마련하여야 한다.

② 제1항의 위험관리기준에서 정하여야 할 세부적인 사항과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제47조(위험관리책임자의 임면) ① 디지털자산업자는 자산의 운용이나 업무의 수행, 그 밖의 각종 거래에서 발생하는 위험을 점검하고 관리하는 위험관리책임자를 1명 이상 둘 수 있다.

② 위험관리책임자의 임면, 임기 등 위험관리책임자에 대한 세부적인 사항은 대통령령으로 정한다.

제3장 건전경영 유지

제1절 경영건전성 감독

제48조(재무건전성 유지) ① 디지털자산업자(대통령령으로 정하는 디지털자산업자를 제외한다. 이하 이 절에서 같다)는 제1호의 합계액에서 제2호의 합계액을 뺀 금액(이하 “순자본”이라 한다)을 디지털자산업자의 자산 및 부채에 내재하거나 업무에 수반되는 위험을 금액으로 환산하여 합계한 금액(이하 “총위험액”이라 한다) 이상으로 유지하여야 한다.

1. 자본금·준비금, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금액
2. 고정자산, 그 밖에 단기간 내에 유동화가 어려운 자산으로서 대통령령으로 정하는 자산

② 제1항의 순자본과 총위험액의 산정에 관한 구체적인 기준 및 방법은 금융위원회가 정하여 고시한다.

③ 디지털자산업자는 매 분기의 말일을 기준으로 순자본에서 총위험액을 뺀 금액을 기재한 서면을 해당 분기의 말일부터 45일 이내로서

대통령령으로 정하는 기간 이내에 금융위원회에 보고하여야 하며, 보고기간 종료일부터 3개월간 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

제49조(경영건전성기준) ① 디지털자산업자는 경영의 건전성을 유지하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관하여 금융위원회가 정하여 고시하는 경영건전성기준을 준수하여야 하며, 이를 위한 적절한 체계를 구축·시행하여야 한다.

1. 자기자본비율, 그 밖의 자본 적정성에 관한 사항
2. 자산의 건전성에 관한 사항
3. 유동성에 관한 사항
4. 그 밖에 경영의 건전성 확보를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 금융위원회는 제1항에 따른 경영건전성기준을 정할 때 디지털자산업자가 영위하는 디지털자산사업의 종류 등을 고려하여 디지털자산사업별로 그 내용을 달리 정할 수 있다.

③ 금융위원회는 자산규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 디지털자산업자의 경영건전성 확보를 위한 경영실태 및 위험에 대한 평가를 실시하여야 한다.

④ 금융위원회는 디지털자산업자가 제1항 및 제2항의 기준을 충족하지 못하거나 제50조를 위반한 경우에는 디지털자산업자에 대하여 자본금의 증액, 배당의 제한 등 경영건전성 확보를 위한 필요한 조치를

명할 수 있다.

제50조(회계처리) ① 디지털자산업자는 다음 각 호에 따라 회계처리를 하여야 한다.

1. 디지털자산업자의 고유재산과 대통령령으로 정하는 이용자재산을 명확히 구분하여 회계처리할 것
2. 금융위원회가 정하여 고시하는 디지털자산업자 회계처리준칙 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제5조에 따른 회계처리기준을 따를 것

② 디지털자산업자의 고유재산의 회계처리에 관한 사항으로서 제1항에서 정하지 아니한 회계처리, 계정과목의 종류와 배열순서, 그 밖에 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제51조(업무보고서 및 공시 등) ① 디지털자산업자는 매 사업연도 개시일부터 3개월간·6개월간·9개월간 및 12개월간의 업무보고서를 작성하여 그 기간 경과 후 45일 이내로서 대통령령으로 정하는 기간 이내에 금융위원회에 제출하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제1항에 따른 업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류를 1년간 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 이를 비치하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

③ 디지털자산업자는 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생 등 디지털자산업자의 경영상황에 중대한 영향을 미칠 사항으로서 디지털자산

사업의 종류별로 대통령령으로 정하는 사항이 발생한 경우에는 금융위원회에 보고하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

④ 디지털자산업자는 제1항에 따른 업무보고서 외에 매월의 업무 내용을 적은 보고서를 다음 달 말일까지 금융위원회에 제출하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 업무보고서, 제2항에 따른 공시서류의 기재사항 및 제3항에 따른 경영상황 공시, 제4항에 따른 보고서, 그 밖에 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제2절 대주주와의 거래제한 등

제52조(대주주와의 거래 등의 제한) ① 디지털자산업자(대통령령으로 정하는 디지털자산업자는 제외한다. 이하 이 절에서 같다)는 대주주(그의 특수관계인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 대하여 신용공여(금전·증권·디지털자산 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무 이행의 보증, 자금 지원적 성격의 증권·디지털자산의 매입, 그 밖에 거래상의 신용위험을 수반하는 직접적·간접적 거래로서 대통령령으로 정하는 거래를 말한다. 이하 이 절에서 같다)를 하여서는 아니 되며, 대주주는 그 디지털자산업자로부터 신용공여를 받아서는 아니 된다. 다만, 대주주에 대한 신용공여가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 임원에 대하여 연간 급여액(근속기간 중에 그 디지털자산업자로부터 지급된 소득세 과세대상이 되는 급여액을 말한다)과 대통령령으

로 정하는 금액 중 적은 금액의 범위에서 하는 신용공여

2. 그 밖에 디지털자산업자의 건전성을 해할 우려가 없는 신용공여로서 대통령령으로 정하는 신용공여

② 디지털자산업자는 제1항 단서에 해당하는 행위(대통령령으로 정하는 행위를 제외한다)를 하고자 하는 경우에는 미리 이사회 의 결의를 거쳐야 한다.

③ 디지털자산업자는 제1항 단서에 해당하는 행위(대통령령으로 정하는 행위를 제외한다)를 한 경우 그 사실을 금융위원회에 지체 없이 보고하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

④ 금융위원회는 디지털자산업자 또는 그의 대주주가 제1항부터 제4항까지를 위반한 혐의가 있다고 인정될 경우에는 디지털자산업자 또는 그의 대주주에게 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다.

⑤ 금융위원회는 디지털자산업자의 대주주(회사에 한한다)의 부채가 자산을 초과하는 등 재무구조의 부실로 인하여 디지털자산업자의 경영건전성을 현저히 해칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 디지털자산업자에 대하여 제1항 단서에 따른 신용공여를 제한할 수 있다.

제53조(대주주의 부당한 영향력 행사의 금지) 디지털자산업자의 대주주는 디지털자산업자의 이익에 반하여 대주주 자신의 이익을 얻을 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 부당한 영향력을 행사하기 위하여 디지털자산업자에 대하여 외부에

공개되지 아니한 자료 또는 정보의 제공을 요구하는 행위. 다만,

「상법」 제466조에 따른 권리의 행사에 해당하는 경우는 제외한다.

2. 경제적 이익 등 반대급부의 제공을 조건으로 다른 주주와 담합하여 디지털자산업자의 인사 또는 경영에 부당한 영향력을 행사하는 행위
3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제54조(금융위원회의 자료 제출명령) 금융위원회는 디지털자산업자의 대주주가 제52조 또는 제53조를 위반한 혐의가 있다고 인정될 경우에는 디지털자산업자 또는 그 대주주에게 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다.

제3절 정보처리시스템 및 분산원장등의 안전성 확보

제55조(적용범위) 디지털자산업자 중 제56조제1항의 디지털자산 비대면 거래를 하지 아니하는 디지털자산업자 또는 이용자의 자산을 보관하지 아니하는 디지털자산업자로서 대통령령으로 정하는 자에 대하여는 대통령령이 정하는 바에 따라 다음 각 호의 전부 또는 일부 규정을 적용하지 아니할 수 있다.

1. 제60조제2항의 인력, 시설, 전자적 장치 등의 정보기술부문 등에 관하여 금융위원회가 정하는 기준 준수
2. 제60조제3항의 정보기술부문의 계획수립 및 제출
3. 제61조의 정보보호최고책임자 지정

4. 제62조의 디지털자산기반시설의 취약점 분석·평가

제56조(접근매체의 선정과 사용 및 관리) ① 디지털자산업자는 전자적 장치를 통하여 이용자가 디지털자산업자의 종사자와 직접 대면하거나 직접 대면하지 아니하고 전자적 방식으로 거래(이하 “디지털자산거래”라 한다)하고자 하는 경우 접근매체(디지털자산거래에 사용되는 수단 또는 정보로서 「전자금융거래법」 제2조제10호 각 목의 어느 하나에 해당하는 수단 또는 정보를 말한다)를 선정하여 사용 및 관리하고 이용자의 신원, 권한 및 거래지시의 내용 등을 확인하여야 한다.

② 디지털자산업자는 이용자의 신청이 있는 경우에 한하여 본인임을 확인한 후에 접근매체를 발급하여야 한다. 다만, 접근매체의 갱신 또는 대체발급 등을 위하여 대통령령이 정하는 바에 따라 이용자의 동의를 얻은 경우에는 이용자의 신청이나 본인의 확인이 없는 때에도 이를 발급할 수 있다.

③ 누구든지 접근매체를 사용 및 관리할 때에는 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 접근매체를 양도하거나 양수하는 행위
2. 대가를 수수(授受)·요구 또는 약속하면서 접근매체를 대여받거나 대여하는 행위 또는 보관·전달·유통하는 행위
3. 범죄에 이용할 목적으로 또는 범죄에 이용될 것을 알면서 접근매체를 대여받거나 대여하는 행위 또는 보관·전달·유통하는 행위
4. 접근매체를 담보의 목적으로 하는 행위

5. 제1호부터 제4호까지의 행위를 알선·중개·광고하거나 대가를 수수(授受)·요구 또는 약속하면서 권유하는 행위

④ 디지털자산업자가 전자적 장치의 작동오류 등 불가피한 사유로 이용자의 접근매체를 획득한 경우 그 접근매체를 그 이용자에게 반환할 때에는 신분증 제시 요청 등의 방법으로 본인임을 확인할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 본인확인을 요청할 수 있는 사유 및 본인확인 방법은 대통령령으로 정한다.

제57조(분산원장등의 개발 및 관리) 분산원장등을 개발 또는 이를 사용하는 디지털자산업자는 분산원장등의 보안상 취약점에 대하여 전문가로서의 주의의무를 다하여 면밀히 점검하여야 하고, 그 결과 발견된 취약점을 충분히 보완하기 전에는 이용자에게 배포하거나 사용하게 하여서는 아니 된다.

제58조(디지털자산업자의 책임) ① 디지털자산업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고로 인하여 이용자에게 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

1. 접근매체의 위조나 변조로 발생한 사고

2. 제2조제3호 각 목의 행위에 관한 계약체결 또는 거래지시(이용자가 디지털자산업자에게 디지털자산의 매매, 교환, 이전 또는 보관·관리 등의 처리를 지시하는 것을 말한다)의 전자적 전송이나 처리 과정에서 발생한 사고

3. 디지털자산거래를 위한 전자적 장치 또는 「정보통신망 이용촉진

및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망에 침입하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 획득한 접근매체의 이용으로 발생한 사고

4. 다음 각 목의 방법으로 디지털자산거래를 위한 정보통신망, 이와 관련된 정보시스템 또는 디지털자산을 발행·관리하는 디지털자산업자의 분산원장등을 공격하는 행위로 인하여 발생한 사고

가. 해킹, 컴퓨터바이러스, 논리폭탄, 메일폭탄, 서비스거부 또는 고출력 전자기파 등의 방법

나. 정보통신망의 정상적인 보호·인증 절차를 우회하여 정보통신망에 접근할 수 있도록 하는 프로그램이나 기술적 장치 등을 정보통신망 또는 이와 관련된 정보시스템에 설치하는 방법

다. 그 밖에 디지털자산거래를 위한 정보통신망, 이와 관련된 정보시스템 또는 디지털자산을 발행·관리하는 분산원장등의 보안상 취약점을 이용하는 방법

5. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사고

② 제1항에도 불구하고 디지털자산업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 책임의 전부 또는 일부를 이용자가 부담하도록 할 수 있다.

1. 사고 발생에 대하여 이용자의 고의나 중대한 과실이 있는 경우로서 그 책임의 전부 또는 일부를 이용자의 부담으로 할 수 있다는 취지의 약정을 미리 이용자와 체결한 경우

2. 이용자에게 손해가 발생한 경우로서 디지털자산업자가 사고를 방지하기 위하여 보안절차를 수립하고 이를 철저히 준수하는 등 합리적으로 요구되는 주의의무를 충분히 다한 경우

③ 제2항제1호에 따른 이용자의 고의나 중대한 과실은 대통령령이 정하는 범위 안에서 디지털자산거래에 관한 약관(이하 “약관”이라 한다)에 기재된 것에 한한다.

④ 디지털자산업자는 제1항에 따른 책임을 이행하기 위하여 금융위원회가 정하는 기준에 따라 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제59조(접근매체의 분실과 도난 책임) ① 디지털자산업자는 이용자로부터 접근매체의 분실이나 도난 등의 통지를 받은 때에는 그 때부터 제3자가 그 접근매체를 사용함으로써 인하여 이용자에게 발생한 손해를 배상할 책임을 진다.

② 제1항 및 제58조에도 불구하고 다른 법령에서 이용자에게 유리하게 적용될 수 있는 규정이 있는 경우에는 그 법령을 우선 적용한다.

제60조(안전성의 확보의무) ① 디지털자산업자는 디지털자산거래가 안전하게 처리될 수 있도록 선량한 관리자로서의 주의를 다하여야 한다.

② 디지털자산업자는 디지털자산거래의 안전성과 신뢰성을 확보할 수 있도록 전자적 전송이나 처리를 위한 인력, 시설, 전자적 장치, 소요경비 등의 정보기술부문, 「전자서명법」에 의한 인증서의 사용 등 인증 방법에 관하여 금융위원회가 정하는 기준을 준수하여야 한다.

③ 대통령령으로 정하는 디지털자산업자는 안전한 디지털자산거래를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정보기술부문에 대한 계획을 매년 수립하여 대표자의 확인·서명을 받아 금융위원회에 제출하여야 한다.

④ 디지털자산업자는 분리 보관된 디지털자산에 대한 제3자의 불법적인 접근, 입력된 정보의 변경·훼손 및 파괴, 그 밖에 디지털자산거래를 위한 정보통신망, 이와 관련된 정보시스템 또는 디지털자산을 발행 관리하는 분산원장등과 관련한 위험에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 기술적·물리적·관리적 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

제61조(정보보호최고책임자 지정) ① 디지털자산업자는 디지털자산업 및 그 기반이 되는 정보기술부문 보안을 총괄하여 책임질 정보보호최고책임자를 지정하여야 한다.

② 총자산, 종업원 수 등을 감안하여 대통령령으로 정하는 디지털자산업자는 정보보호최고책임자를 임원으로 지정하여야 한다.

③ 총자산, 종업원 수 등을 감안하여 대통령령으로 정하는 디지털자산업자의 정보보호최고책임자는 제4항의 업무 외의 다른 정보기술부문 업무를 겸직할 수 없다.

④ 제1항에 따른 정보보호최고책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 제60조제2항에 따른 디지털자산거래의 안전성 확보 및 이용자 보호

를 위한 전략 및 계획의 수립

2. 정보기술부문의 보호

3. 정보기술부문의 보안에 필요한 인력관리 및 예산편성

4. 디지털자산거래의 사고 예방 및 조치

5. 그 밖에 디지털자산거래의 안전성 확보를 위하여 대통령령으로 정하는 사항

⑤ 정보보호최고책임자의 권한, 임기 등 세부적인 사항과 정보보호최고책임자에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제62조(디지털자산기반시설의 취약점 분석·평가) ① 디지털자산업자는 디지털자산거래의 안전성과 신뢰성을 확보하기 위하여 디지털자산기반시설에 대한 다음 각 호의 사항을 분석·평가하고 그 결과(「정보통신기반 보호법」 제9조에 따른 취약점 분석·평가를 한 경우에는 그 결과를 말한다)를 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 정보기술부문의 조직, 시설 및 내부통제에 관한 사항

2. 정보기술부문의 전자적 장치 및 접근매체에 관한 사항

3. 디지털자산거래의 유지를 위한 침해사고 대응조치에 관한 사항

4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

② 디지털자산업자는 제1항에 따른 디지털자산기반시설의 취약점 분석·평가 결과에 따른 필요한 보완조치의 이행계획을 수립·시행하여야 한다.

③ 금융위원회는 소속 공무원으로 하여금 제1항에 따른 디지털자산기

반시설의 취약점 분석·평가 결과 및 제2항에 따른 보완조치의 이행 실태를 점검하게 할 수 있다.

④ 제1항에 따른 디지털자산기반시설의 취약점 분석·평가의 내용 및 절차와 제2항에 따른 이행계획의 수립·시행, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제63조(전자적 침해행위의 금지 등) 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 접근권한을 가지지 아니하는 자가 디지털자산기반시설에 접근하거나 접근권한을 가진 자가 그 권한을 넘어 저장된 데이터를 조작·파괴·은닉 또는 유출하는 행위
2. 디지털자산기반시설에 대하여 데이터를 파괴하거나 디지털자산기반시설의 운영을 방해할 목적으로 컴퓨터 바이러스, 논리폭탄 또는 메일폭탄 등의 프로그램을 투입하는 행위
3. 디지털자산기반시설의 안정적 운영을 방해할 목적으로 일시에 대량의 신호, 고출력 전자기파 또는 데이터를 보내거나 부정한 명령을 처리하도록 하는 등의 방법으로 디지털자산기반시설에 오류 또는 장애를 발생하게 하는 행위
4. 그 밖에 디지털자산거래를 위한 정보통신망, 이와 관련된 정보시스템 또는 디지털자산을 발행 관리하는 분산원장등의 보안상 취약점을 이용하여 이용자 자산을 탈취하거나 디지털자산시장의 안정성을 저해하는 행위

제64조(침해사고의 통지 등) ① 디지털자산업자는 전자적 침해행위로 인하여 디지털자산기반시설이 교란·마비되는 등의 사고(이하 “침해사고”라 한다)가 발생한 때에는 금융위원회에 지체 없이 이를 알려야 한다.

② 디지털자산업자는 침해사고가 발생하면 그 원인을 분석하고 피해의 확산을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제65조(침해사고의 대응) ① 금융위원회는 침해사고에 대응하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 침해사고에 관한 정보의 수집·전파
 2. 침해사고의 예보·경보
 3. 침해사고에 대한 긴급조치
 4. 그 밖에 침해사고 대응을 위하여 대통령령으로 정하는 사항
- ② 제1항에 따른 업무를 수행하는 데 필요한 절차·방법 등은 대통령령으로 정한다.

제4장 영업행위 규칙

제1절 공통 영업행위 규칙

제66조(신의성실의무 등) ① 디지털자산업자는 신의성실의 원칙에 따라 선량한 관리자의 주의로써 디지털자산을 영위하여야 하며, 이용자의 이익을 보호하여야 한다.

② 디지털자산업자는 디지털자산을 영위할 때 업무의 내용과 절차

를 공정히 하여야 하며, 정당한 사유 없이 이용자의 이익을 해치면서 자기가 이익을 얻거나 제3자가 이익을 얻도록 해서는 아니 된다.

제67조(디지털자산업자의 정보 제공 의무) ① 디지털자산업자는 이용자가 디지털자산업자의 영업건전성 및 디지털자산 거래방법 등을 쉽게 이해할 수 있도록 다음 각 호의 정보를 자신의 인터넷 홈페이지 등을 통하여 제공하여야 한다.

1. 인가 또는 등록된 디지털자산업 유형과 이에 해당하는 서비스명
2. 디지털자산업의 거래구조 및 영업방식
3. 디지털자산업자의 재무 및 경영현황
4. 수수료 등 부대비용에 관한 사항
5. 디지털자산업자의 인가 또는 등록취소, 해산결의, 파산선고 등 영업 중단 시 업무처리절차
6. 기타 이용자의 디지털자산 거래에 도움을 줄 수 있는 사항으로 대통령령으로 정하는 사항

② 제1항에 따른 정보의 세부기준, 정보 제공의 범위 및 제공 방식 등에 대해서는 금융위원회가 정하여 고시한다.

제68조(상호) ① 디지털자산업자가 아닌 자는 그 상호 중에 “디지털자산업”, “가상자산업”이라는 문자 또는 이와 유사한 의미를 가지는 문자(외국어 문자를 포함한다. 이하 이 장에서 같다)로서 대통령령에서 정하는 문자를 사용할 수 없다.

② 디지털자산매매·교환업자가 아닌 자는 그 상호 중에 “디지털자산

매매·교환업”이라는 문자 또는 이와 유사한 의미를 가지는 문자로서 대통령령에서 정하는 문자를 사용할 수 없다.

③ 디지털자산중개업자가 아닌 자는 그 상호 중에 “디지털자산중개업”이라는 문자 또는 이와 유사한 의미를 가지는 문자로서 대통령령에서 정하는 문자를 사용할 수 없다.

④ 디지털자산보관·관리업자가 아닌 자는 그 상호 중에 “디지털자산보관·관리업”이라는 문자 또는 이와 유사한 의미를 가지는 문자로서 대통령령에서 정하는 문자를 사용할 수 없다.

⑤ 디지털자산지급·이전업자가 아닌 자는 그 상호 중에 “디지털자산지급·이전업”이라는 문자 또는 이와 유사한 의미를 가지는 문자로서 대통령령에서 정하는 문자를 사용할 수 없다.

⑥ 디지털자산일임업자가 아닌 자는 그 상호 중에 “디지털자산일임업”이라는 문자 또는 이와 유사한 의미를 가지는 문자로서 대통령령에서 정하는 문자를 사용할 수 없다.

⑦ 디지털자산집합운용업자가 아닌 자는 그 상호 중에 “디지털자산집합운용업”이라는 문자 또는 이와 유사한 의미를 가지는 문자로서 대통령령에서 정하는 문자를 사용할 수 없다.

⑧ 디지털자산대여업자가 아닌 자는 그 상호 중에 “디지털자산대여업”이라는 문자 또는 이와 유사한 의미를 가지는 문자로서 대통령령에서 정하는 문자를 사용할 수 없다.

⑨ 디지털자산자문업자가 아닌 자는 그 상호 중에 “디지털자산자문

업”이라는 문자 또는 이와 유사한 의미를 가지는 문자로서 대통령령에서 정하는 문자를 사용할 수 없다.

⑩ 디지털자산매매·교환대행업자가 아닌 자는 그 상호 중에 “디지털자산매매·교환대행업”이라는 문자 또는 이와 유사한 의미를 가지는 문자로서 대통령령에서 정하는 문자를 사용할 수 없다.

제69조(명의대여의 금지) 디지털자산업자는 자기의 명의를 대여하여 타인에게 디지털자산을 영위하게 하여서는 아니 된다.

제70조(직무관련 정보의 이용 금지) 디지털자산업자 및 그 임직원(임직원이었던 자를 포함한다)은 직무상 알게 된 정보로서 외부에 공개되지 아니한 정보 또는 자료를 외부에 누설하거나 업무목적 외로 이용하여서는 아니 된다.

제71조(디지털자산업자의 겸영업무 영위) ① 디지털자산업자는 디지털자산업이 아닌 업무로서 다음 각 호의 업무(이하 “겸영업무”라 한다)를 영위할 수 있다.

1. 금융관계법령에 따라 인가·허가 또는 등록 등을 받아야 하는 업무 중 대통령령으로 정하는 금융업무
2. 그 밖에 그 업무를 영위하여도 제72조제2항 각 호의 어느 하나에 해당할 우려가 없는 업무로서 대통령령으로 정하는 업무

② 디지털자산업자가 겸영업무를 영위하고자 하는 경우에는 그 업무를 영위하기 시작한 날부터 2주 이내에 이를 금융위원회에 보고하여야 한다.

③ 금융위원회는 제2항에 따른 보고내용이 제72조제2항 각 호의 어느 하나에 해당할 우려가 있는 경우에는 그 겸영업무의 영위를 제한하거나 시정할 것을 명할 수 있다.

④ 제3항에 따른 제한명령 또는 시정명령은 제1항에 따라 보고를 받은 날부터 30일 이내에 그 내용 및 사유가 구체적으로 기재된 문서로 하여야 한다.

⑤ 금융위원회는 제2항에 따라 보고받은 겸영업무 및 제3항에 따라 제한명령 또는 시정명령을 한 겸영업무를 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

제72조(디지털자산업자의 부수업무 영위) ① 디지털자산업자는 디지털 자산사업에 부수하는 업무를 영위하고자 하는 경우에는 그 업무를 영위하기 시작한 날부터 2주 이내에 이를 금융위원회에 보고하여야 한다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 부수업무 보고내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 부수업무의 영위를 제한하거나 시정할 것을 명할 수 있다.

1. 디지털자산업자의 경영건전성을 저해하는 경우
2. 인가 또는 등록한 디지털자산업의 영위에 따른 이용자 보호에 지장을 초래하는 경우
3. 디지털자산시장의 안정성을 저해하는 경우

③ 제2항에 따른 제한명령 또는 시정명령은 제1항에 따라 보고를 받은

날부터 30일 이내에 그 내용 및 사유가 구체적으로 기재된 문서로 하여야 한다.

④ 금융위원회는 제1항에 따라 보고받은 부수업무 및 제2항에 따라 제한명령 또는 시정명령을 한 부수업무를 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

제73조(디지털자산업자의 업무위탁) ① 디지털자산업자는 영위하는 업무와 관련하여 그 디지털자산업자가 영위하는 업무의 일부를 제3자에게 위탁할 수 있다. 다만, 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 것으로서 내부통제업무, 자금세탁방지업무 등 대통령령으로 정하는 업무를 제3자에게 위탁하여서는 아니 된다.

② 디지털자산업자는 제1항 본문에 따라 제3자에게 업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함하는 위탁계약을 체결하여야 하며, 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 위탁하는 업무의 범위
2. 수탁자의 행위제한에 관한 사항
3. 위탁하는 업무의 처리에 대한 기록유지에 관한 사항
4. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

③ 금융위원회는 제2항에 따른 위탁계약의 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 업무의 위탁을 제한하거나 시정할 것

을 명할 수 있다.

1. 디지털자산업자의 경영건전성을 저해하는 경우

2. 이용자 보호에 지장을 초래하는 경우

3. 디지털자산시장의 안정성을 저해하는 경우

4. 디지털자산거래질서를 문란하게 하는 경우

④ 제1항 본문에 따라 위탁받는 업무가 본질적 업무(해당 디지털자산업자가 인가를 받거나 등록을 한 업무와 직접적으로 관련된 필수업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 말한다. 이하 이 항에서 같다)인 경우 그 본질적 업무를 위탁받는 자는 그 업무 수행에 필요한 인가를 받거나 등록을 한 자이어야 한다.

⑤ 제1항의 업무를 위탁받은 자는 위탁받은 업무를 제3자에게 재위탁하여서는 아니 된다. 다만, 이용자 보호를 해하지 아니하는 범위에서 디지털자산업의 원활한 수행을 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 위탁한 자의 동의를 받아 제3자에게 재위탁할 수 있다.

⑥ 제1항의 업무를 위탁한 자는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 위탁한 업무의 범위에서 위탁받은 자에게 이용자의 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래에 관한 정보 및 이용자가 맡긴 금전 등(디지털자산을 포함한다) 그 밖의 재산에 관한 정보를 제공할 수 있다.

⑦ 디지털자산업자는 제1항 본문에 따라 업무위탁을 하고자 하는 경우 이용자정보 보호 및 위험관리·평가 등에 관한 업무위탁 운영기준

을 정하여야 한다.

⑧ 디지털자산업자는 제1항 본문에 따라 업무위탁을 한 내용을 이용자 약관 등에 기재하여야 하며, 이용자와 계약을 체결한 후에 업무위탁을 하거나 그 내용을 변경한 경우에는 이를 이용자에게 통보하여야 한다.

⑨ 「민법」 제756조는 제1항의 업무를 위탁받은 자(제5항에 따라 재위탁받은 자를 포함한다)가 그 위탁받은 업무를 영위하는 과정에서 이용자에게 손해를 끼친 경우에 준용한다.

⑩ 제70조, 제80조 및 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조는 제1항의 업무를 위탁받은 자가 그 위탁받은 업무를 영위하는 경우에 준용한다.

⑪ 그 밖에 업무의 위탁·재위탁의 기준·방법 및 절차에 관하여 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제74조(검사 및 처분) ① 제73조제1항에 따라 업무를 위탁받은 자는 그 위탁받은 업무와 관련하여 그 업무와 재산상황에 관하여 금융감독원의 검사를 받아야 한다. 이 경우 제128조를 준용한다.

② 금융위원회는 제73조제1항에 따라 업무를 위탁받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위탁계약의 어느 한쪽 또는 양쪽 당사자에게 위탁계약의 취소 또는 변경을 명할 수 있다.

1. 제73조제10항에서 준용하는 제70조 또는 제80조를 위반한 경우

2. 제1항 전단에 따른 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우

3. 제1항 후단에서 준용하는 제128조제5항에 따른 보고 등의 요구에 불응한 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제3호에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

③ 금융위원회는 제2항에 따라 조치를 한 경우에는 그 내용을 기록하고, 이를 유지·관리하여야 한다.

④ 그 밖에 검사 및 처분의 기준·방법 및 절차에 관하여 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제75조(이해상충의 관리) ① 디지털자산업자는 이 법에 따른 업무를 영위하는 경우에 디지털자산업자와 이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성에 대하여 인식·평가하고 정보교류를 차단하는 등 공정하게 관리하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제1항에 따른 이해상충을 관리하는 방법 및 절차 등을 대통령령으로 정하는 바에 따라 내부통제기준에 반영하여야 한다.

③ 디지털자산업자는 이해상충을 공정하게 관리하는 것이 어렵다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 이용자 등에게 충분히 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 이용자 보호 등에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 거래를

하여야 한다.

④ 디지털자산업자는 제3항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 어렵다고 판단되는 경우에는 그 거래를 하여서는 아니 된다.

⑤ 금융위원회는 이용자 보호 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 이해상충에 관한 내부통제기준의 변경을 권고할 수 있다.

제76조(정보교류의 차단) ① 디지털자산업자는 디지털자산업, 제71조제1항에 따른 겸영업무, 제72조제1항에 따른 부수업무(이하 이 조에서 “디지털자산업등”이라 한다)를 영위하는 경우 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 제109조제1항 각 호 외의 부분에 따른 미공개중요정보 등 대통령령으로 정하는 정보의 교류를 적절히 차단하여야 한다.

② 디지털자산업자는 디지털자산업등을 영위하는 경우 계열회사를 포함한 제3자에게 정보를 제공할 때에는 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 제109조 각 호 외의 부분에 따른 미공개중요정보 등 대통령령으로 정하는 정보의 교류를 적절히 차단하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 내부통제기준은 다음 각 호의 사항을 반드시 포함하여야 한다.

1. 정보교류 차단을 위해 필요한 기준 및 절차
2. 정보교류 차단의 대상이 되는 정보의 예외적 교류를 위한 요건 및 절차

3. 그 밖에 정보교류 차단 대상이 되는 정보를 활용한 이해상충 발생을 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 사항

④ 디지털자산업자는 제1항 및 제2항에 따른 정보교류 차단을 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 정보교류 차단을 위한 내부통제기준의 적정성에 대한 정기적 점검
2. 정보교류 차단과 관련되는 법령 및 내부통제기준에 대한 임직원 교육

3. 그 밖에 정보교류 차단을 위하여 대통령령으로 정하는 사항

제77조(설명의무) ① 디지털자산업자가 일반이용자에게 매매 또는 계약 체결을 권유하는 경우또는 또는 디지털자산업자의 권유 없이 일반이용자가 디지털자산업자에게 디지털자산의 매매 또는 조인·일임계약의 체결을 요청하는 경우에는 다음 각 호의 디지털자산 거래에 관한 중요한 사항을 일반이용자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

1. 디지털자산 거래의 내용
2. 디지털자산 거래에 따른 위험
3. 이용자가 부담해야 하는 수수료
4. 계약의 해지·해제
5. 전산장애 및 해킹 등으로 인하여 이용자에게 피해가 발생한 경우 피해보상의 범위에 관한 사항

6. 그 밖에 이용자 보호에 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 사항

② 디지털자산업자는 제1항에 따른 설명에 필요한 판매설명서를 일반

이용자에게 제공하여야 하며, 설명한 내용을 일반이용자가 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 확인을 받아야 한다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 판매설명서를 제공하지 아니할 수 있다.

③ 디지털자산업자는 제1항에 따른 설명을 할 때 일반이용자의 합리적인 판단 또는 디지털자산 관련 상품의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항(이하 이 절에서 “중요사항”이라 한다)으로서 대통령령으로 정하는 사항을 거짓으로 또는 왜곡(불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위를 말한다)하여 설명하거나 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 빠뜨려서는 아니 된다.

④ 제2항에 따른 설명서의 내용 및 제공 방법·절차에 관한 세부내용은 대통령령으로 정한다.

제78조(부당권유행위 금지) 디지털자산업자는 계약 체결을 권유하는 경우에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 우려가 없는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위는 제외한다.

1. 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
2. 디지털자산 거래의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위

3. 디지털자산의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 이용자에게 알리지 아니하는 행위
4. 디지털자산 거래 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 밝히지 아니하거나 객관적인 근거 없이 다른 디지털자산 거래와 비교하여 해당 디지털자산 거래가 우수하거나 유리하다고 알리는 행위
5. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 해칠 우려가 있는 행위로써 대통령령으로 정하는 행위

제79조(디지털자산등에 관한 광고 관련 준수 사항) ① 디지털자산업자가 아닌 자는 디지털자산업자, 디지털자산업자의 업무 또는 디지털자산에 관한 광고(이하 “디지털자산등에 관한 광고”라 한다)를 하여서는 아니 된다. 다만, 협회 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 자는 디지털자산등에 관한 광고를 할 수 있다.

② 디지털자산업자(제1항 단서의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 디지털자산등에 관한 광고를 하는 경우에는 이용자가 디지털자산 또는 디지털자산업자의 업무 등의 내용을 오해하지 아니하도록 명확하고 공정하게 전달하여야 한다.

③ 디지털자산등에 관한 광고를 할 때 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 표시·광고사항이 있는 경우에는 같은 법에서 정하는 바에 따른다.

④ 협회는 디지털자산등에 관한 광고와 관련하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항부터 제2항까지의 광고 관련 기준을 준수하는지를

확인하고 그 결과에 대한 의견을 해당 디지털자산업자에게 통보할 수 있다.

⑤ 제2항과 관련된 구체적인 내용 및 광고의 방법과 절차는 대통령령으로 정한다.

제80조(손실보전 등의 금지) 디지털자산업자는 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 디지털자산업자의 임직원이 자기의 계산으로 하는 경우에도 또한 같다.

1. 이용자가 입을 손실의 전부 또는 일부를 보전하여 줄 것을 사전에 약속하는 행위
2. 이용자가 입은 손실의 전부 또는 일부를 사후에 보전하여 주는 행위
3. 이용자에게 일정한 이익을 보장할 것을 사전에 약속하는 행위
4. 이용자에게 일정한 이익을 사후에 제공하는 행위

제81조(약관) ① 디지털자산업자는 가상자산업의 영위와 관련하여 약관을 제정 또는 변경하는 경우에는 약관의 제정 또는 변경 후 7일 이내에 금융위원회 및 협회에 보고하여야 한다. 다만, 투자자의 권리나 의무에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 약관의 제정 또는 변경 전에 미리 금융위원회에 신고하여야 한다.

- ② 디지털자산업자는 약관을 제정 또는 변경한 경우에는 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.
- ③ 협회는 건전한 거래질서를 확립하고 불공정한 내용의 약관이 통용되는 것을 방지하기 위하여 디지털자산업 영위와 관련하여 표준이 되는 약관(이하 이 조에서 “표준약관”이라 한다)을 제정할 수 있다.
- ④ 협회는 표준약관을 제정 또는 변경하고자 하는 경우에는 미리 금융위원회에 신고하여야 한다. 다만, 전문이용자만을 대상으로 하는 표준약관을 제정 또는 변경하는 경우에는 그 표준약관을 제정 또는 변경한 후 7일 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다.
- ⑤ 금융위원회는 제1항 단서 또는 제4항 본문에 따른 신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를 수리하여야 한다.
- ⑥ 제1항에 따라 약관을 신고 또는 보고받거나 제4항에 따라 표준약관을 신고 또는 보고받은 금융위원회는 그 약관 또는 표준약관을 공정거래위원회에 통보하여야 한다. 이 경우 공정거래위원회는 통보받은 약관 또는 표준약관이 「약관의 규제에 관한 법률」 제6조부터 제14조까지의 규정에 위반된 사실이 있다고 인정될 때에는 금융위원회에 그 사실을 통보하고 그 시정에 필요한 조치를 취하도록 요청할 수 있으며, 금융위원회는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- ⑦ 금융위원회는 약관 또는 표준약관이 이 법 또는 금융과 관련되는 법령에 위반되거나 그 밖에 이용자의 이익을 침해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 디지털자산업자 또는 협회에 그 내용을 구체적으로

기재한 서면에 의하여 약관 또는 표준약관을 변경할 것을 명할 수 있다.

제82조(수수료) ① 디지털자산업자는 이용자로부터 받는 수수료의 부과 기준 및 절차에 관한 사항을 정하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제1항에 따른 수수료 부과기준을 정함에 있어서 이용자를 정당한 사유 없이 차별하여서는 아니 된다.

제83조(자료의 기록·유지) ① 디지털자산업자는 디지털자산업 영위와 관련한 자료를 대통령령으로 정하는 자료의 종류별로 대통령령으로 정하는 기간 동안 기록·유지하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제1항에 따라 기록·유지하여야 하는 자료가 멸실되거나 위조 또는 변조가 되지 아니하도록 적절한 대책을 수립·시행하여야 한다.

제84조(예치금의 보호) ① 디지털자산업자는 이용자의 예치금(이용자로부터 디지털자산의 매매, 매매의 중개, 그 밖의 영업행위와 관련하여 예치받은 금전을 말한다. 이하 같다)을 보관하는 경우 이용자의 예치금을 고유재산과 분리하여 「은행법」에 따른 은행 등 대통령령으로 정하는 공신력 있는 기관(이하 이 조에서 “관리기관”이라 한다)에 대통령령으로 정하는 방법에 따라 예치 또는 신탁하여 관리하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제1항에 따라 관리기관에 이용자의 예치금을 예치 또는 신탁하는 경우에는 그 예치금이 이용자의 재산이라는 뜻을 밝

해야 한다.

③ 누구든지 제1항에 따라 관리기관에 예치 또는 신탁한 예치금을 상계·압류(가압류를 포함한다)하지 못하며, 예치금을 예치 또는 신탁한 디지털자산업자는 대통령령으로 정하는 경우 외에는 관리기관에 예치 또는 신탁한 예치금을 양도하거나 담보로 제공하여서는 아니 된다.

④ 관리기관은 디지털자산업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 이용자의 청구에 따라 예치 또는 신탁된 예치금을 대통령령으로 정하는 방법과 절차에 따라 그 이용자에게 우선하여 지급하여야 한다.

1. 인가 또는 등록이 취소된 경우

2. 해산의 결의를 한 경우

3. 파산선고를 받은 경우

4. 영업전부의 양도

5. 제1호부터 제4호에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

⑤ 관리기관은 제4항에 따른 예치금을 지급할 때 이용자가 「예금자보호법」 제21조의2제1항에 따른 부실관련자에 해당하거나 부실관련자와 대통령령으로 정하는 특수관계에 있는 경우에는 그 예치금에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 예치금의 지급시기 등의 공고일부터 6개월의 범위에서 그 지급을 보류할 수 있다.

⑥ 디지털자산업자는 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항 및

「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조 및 제33조에도 불구하고 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조에 따른 금융거래의 내용에 대한 정보 또는 자료 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제1항에 따른 개인신용정보를 다음 각 호의 사항에 관하여 금융위원회가 정하는 방법과 절차에 따라 관리기관에 예치금 지급에 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다.

1. 제공할 수 있는 정보의 범위
 2. 이용자정보의 암호화 등 처리방법
 3. 이용자정보의 분리 보관
 4. 이용자정보의 이용기간 및 이용목적
 5. 이용기간 경과 시 이용자정보의 삭제
 6. 그 밖에 이용자정보의 엄격한 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사항
- ⑦ 제4항에 따라 관리기관이 예치금을 이용자에게 우선 지급한 경우 디지털자산업자에 대한 관리기관의 예치금 지급채무와 이용자에게 대한 디지털자산업자의 예치금 지급채무는 그 범위에서 각각 소멸한 것으로 본다.
- ⑧ 관리기관은 그 기관이 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 디지털자산업자에게 예치 또는 신탁받은 투자자예탁금을 우선하여 지급하여야 한다.
- ⑨ 관리기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 수탁한

예치금을 운용하여야 한다.

1. 국채증권 또는 지방채증권의 매수
2. 정부·지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 금융기관이 지급을 보증한 채무증권의 매수
3. 그 밖에 투자자예탁금의 안정적 운용을 해할 우려가 없는 것으로서 대통령령으로 정하는 방법

제85조(디지털자산의 보관) ① 디지털자산업자가 이용자로부터 위탁을 받아 디지털자산을 보관하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재한 이용자명부를 작성·비치하여야 한다.

1. 이용자의 주소 및 성명
2. 이용자가 위탁하는 디지털자산의 종류 및 수량
3. 이용자의 디지털자산주소 또는 계정(디지털자산의 전송 기록 및 보관 내역의 관리를 위하여 전자적으로 생성시킨 고유식별번호를 말한다)

② 디지털자산업자는 자기의 디지털자산과 이용자의 디지털자산을 분리하여 보관 또는 관리하여야 한다.

③ 디지털자산업자는 제1항에 따라 보관하는 이용자의 디지털자산 중 대통령령으로 정하는 비율 이상의 디지털자산을 인터넷과 분리하여 안전하게 보관하여야 한다.

④ 디지털자산업자는 이용자의 디지털자산을 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 기관에 위탁하여 보관할 수 있다.

⑤ 제2항에 따라 분리하여 보관된 이용자 디지털자산은 제1항에 기재된 이용자 명부에 따른 이용자에게 귀속되는 것으로 추정되며, 디지털자산업자에게 제84조제4항 각 호에 따른 사유가 발생한 경우 제1항에 따른 이용자 명부에 기재된 이용자에게 대통령령으로 정하는 절차에 따라 한다.

제86조(디지털자산업자의 손해배상책임) 디지털자산업자가 제77조 또는 제78조를 위반하여 이용자에게 손해를 발생시킨 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다. 다만, 그 디지털자산업자가 고의 및 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.

제2절 디지털자산업자별 영업행위 규칙

제1관 디지털자산매매·교환업자 및 디지털자산중개업자의 영업행위 규칙

제87조(거래지원 심사 기준) ① 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 자기가 개설·운영하는 디지털자산거래시스템(이하 “거래시스템”이라 한다)에서 거래지원하고자 하는 디지털자산이 발행주체의 신뢰성, 이용자 보호, 기술 보안, 법규 준수 등 대통령령으로 정하는 기준을 충족하지 못하는 경우에는 이를 거래지원하여서는 아니 된다.

② 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 디지털자산의 거래지원 여부에 관한 판단 기준을 마련하여야 한다. 이 경우 디

디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 제1항에서 규정하는 기준과 발행주체 및 운영주체의 과거 사업 이력, 디지털자산 운영의 투명성, 디지털자산 분배의 집중도, 디지털자산의 실제 용도 등 대통령령으로 정하는 사항을 종합적으로 고려하여 디지털자산 거래지원기준(이하 “거래지원기준”이라 한다)을 마련하여야 한다.

③ 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자가 외국에서 발행된 디지털자산을 거래지원하고자 하는 경우 그 디지털자산이 대통령령으로 정한 적격 외국디지털자산시장(이하 “적격 외국디지털자산시장”이라 한다)에서 발행된 경우에는 거래지원기준 중 대통령령으로 정하는 일부 요건의 적용을 배제할 수 있다.

④ 그 밖에 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자의 디지털자산 거래지원에 관하여 필요한 구체적인 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제88조(거래지원 심사절차) ① 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 다음 각 호의 사항을 포함한 투명하고 공정한 거래지원의 심의·의결을 위한 내부 절차 및 규정을 마련하여야 한다.

1. 거래지원심의·의결기구를 설치할 것
2. 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 거래지원심의·의결기구의 위원을 선임할 것
3. 거래지원 개시·유지·종료 결정은 거래지원심의·의결기구의 의결에 따를 것

4. 거래지원심의·의결기구의 독립성, 공정성 및 비밀성을 보장할 수 있도록 할 것

② 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 거래지원 신청인의 신청 또는 자체 판단에 따라 디지털자산 거래지원 심사절차를 개시할 수 있다.

③ 그 밖에 거래지원의 신청, 절차 등 거래심의에 필요한 구체적인 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제89조(거래지원 유지심사) ① 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 거래지원 중인 디지털자산에 대하여 대통령령으로 정하는 기간마다 1회 이상 거래지원기준의 유지 여부를 확인하여야 한다.

② 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 거래지원 중인 디지털자산이 거래지원기준을 충족하지 못하거나 충족하지 못할 우려가 있는 경우에는 거래유의종목 지정 등 이용자 보호를 위하여 대통령령으로 정한 적절한 조치를 취하여야 한다.

③ 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 제2항에 따른 조치를 취한 경우 그 내역 등을 자기가 운영하는 전자전달매체(대통령령으로 정하는 것을 말한다)에 지체없이 공개하여야 한다.

④ 그 밖에 디지털자산의 거래지원 유지 심사에 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제90조(거래지원 종료심사) ① 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털

자산중개업자는 거래지원 중인 디지털자산이 거래지원기준을 충족하지 못한다고 판단한 경우 해당 디지털자산에 대한 거래지원 종료 여부를 심사하여야 한다.

② 제1항의 디지털자산에 대한 거래지원 종료에 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제91조(최선집행의무) ① 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 디지털자산의 매매 또는 교환(대통령령으로 정하는 거래는 제외한다)에 관한 이용자의 청약 또는 주문을 처리하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 최선의 거래조건으로 집행하기 위한 기준(이하 이 조에서 “최선집행기준”이라 한다)을 마련하여야 한다.

② 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 최선집행기준에 따라 디지털자산의 매매 또는 교환에 관한 청약 또는 주문을 집행하여야 한다.

③ 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 대통령령으로 정하는 기간마다 제1항의 최선집행기준의 내용을 점검하여야 한다. 이 경우 최선집행기준의 내용이 제2항에 따른 청약 또는 주문을 집행하기에 적합하지 아니한 것으로 인정되는 때에는 이를 변경하고, 그 변경 사실을 공표하여야 한다.

④ 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 디지털자산의 매매 또는 교환에 관한 청약 또는 주문을 받는 경우에는 미리 문서, 전자문서, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 최선집행기준을

기재 또는 표시한 설명서를 이용자에게 교부하여야 한다. 다만, 이미 해당 설명서(제3항에 따라 최선집행기준을 변경한 경우에는 변경한 내용이 기재 또는 표시된 설명서를 말한다)를 교부한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제1항에 따른 최선의 거래조건의 구체적인 내용, 최선집행기준의 공표의 방법과 제2항에 따른 청약·주문의 집행 방법 및 제3항에 따른 최선집행기준의 점검·변경 및 변경 사실의 공표 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제92조(임의매매의 금지) 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 이용자나 그 대리인으로부터 디지털자산의 매매 또는 교환의 청약 또는 주문을 받지 아니하고는 이용자의 재산(이용자의 디지털 자산 및 예치금을 말한다)으로 디지털자산의 매매 또는 교환을 하여서는 아니 된다.

제93조(자기계약의 금지) 디지털자산중개업자는 매매 또는 교환에 있어 자신이 본인이 됨과 동시에 상대방의 디지털자산중개업자가 되어서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 디지털자산중개업자가 다른 디지털자산업자를 통하여 매매가 이루어지도록 한 경우
2. 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

제94조(불건전영업행위의 금지) 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 이용자로부터 디지털자산의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매수 또는 매도의 청약이나 주문을 받거나 받게 될 가능성이 큰 경우 이를 체결시키기 전에 그 디지털자산을 자신의 계산으로 매수 또는 매도하거나 제3자에게 매수 또는 매도를 권유하는 행위
2. 업무를 수행할 때 이용자로부터 정해진 수수료 외의 금품, 그 밖의 재산상 이익을 요구하거나 수령하는 행위
3. 대통령령으로 정하는 비율 이상의 신용을 이용자에게 공여하는 행위
4. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로써 대통령령으로 정하는 행위

제95조(디지털자산매매·교환업자 및 디지털자산중개업자의 운영 규칙 마련의무) ① 디지털자산매매·교환업자 및 디지털자산중개업자는 공정하고 질서있는 거래를 보장하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함한 운영 규칙을 마련하여 시행하여야 한다.

1. 거래체결, 주문처리 등에 관한 사항
2. 이해상충 관리에 관한 사항
3. 이용자 보호에 관한 사항

4. 기타 대통령령으로 정하는 사항

② 거래시스템을 개설·운영하는 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자가 제96조제1항에 따른 시장운영규칙을 마련하여 시행한 경우에는 제1항에 따른 운영 규칙을 마련한 것으로 본다.

제96조(거래시스템의 개설·운영에 관한 특칙) ① 거래시스템을 개설·운영하는 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 공정하고 질서있는 거래를 보장하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함한 시장운영규칙을 마련하여 시행하여야 한다.

1. 거래시스템 이용자들의 주문을 투명하고 공정하며 효율적으로 집행하기 위한 기준 및 절차
2. 거래시스템에서 허용되는 제111조제3항제1호의 안정조작과 제111조제3항제2호의 시장조성 행위의 기준, 기준 준수 여부에 대한 감시 절차 및 위반행위자에 대한 처리
3. 거래시스템에서 거래를 중단 또는 종료하는 기준 및 절차
4. 이용자 보호와 관련한 중요한 사항으로 대통령령으로 정하는 공시에 관한 사항
5. 그 밖에 거래시스템의 공정하고 질서있는 거래를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 거래시스템을 개설·운영하는 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 자기가 개설·운영하는 거래시스템에서 자기의 계정으로 거래를 하여서는 아니된다.

③ 거래시스템을 개설·운영하는 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 자기가 개설·운영하는 거래시스템에서 디지털자산의 가격이나 거래량이 비정상적으로 변동하는 거래 등 대통령령으로 정하는 이상거래(이하 “이상거래”라 한다)를 상시 감시하고 이용자 보호 및 건전한 거래질서 유지를 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.

④ 거래시스템을 개설·운영하는 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자는 제3항에 따른 업무를 수행하면서 제109조, 제111조, 제113조, 제114조를 위반한 사항이 있다고 의심되는 경우에는 지체 없이 금융위원회에 통보하여야 한다. 다만, 제109조, 제111조, 제113조, 제114조를 위반한 혐의가 충분히 증명된 경우 등 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 지체 없이 수사기관에 신고하고 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 한다.

제2관 디지털자산보관·관리업자 및 디지털자산지급·이전업자의 영업행위 규칙

제97조 (디지털자산보관·관리업자의 영업행위 규칙 등) ① 디지털자산보관·관리업자는 이용자가 보관을 위탁한 디지털자산을 선량한 관리자의 주의로써 보관 및 관리하여야 한다.

② 디지털자산보관·관리업자는 이용자의 이익을 보호하기 위하여 보관·관리업무를 충실하게 수행하여야 한다.

③ 디지털자산보관·관리업자는 보관·관리업무를 수행하는 과정에서 다음 각 호의 사항을 이용자에게 알려야 하며, 자신이 디지털자산 보관·관리업자라는 사실을 나타내는 표지를 게시하거나 증표를 이용자에게 내보여야 한다.

1. 영위하는 보관·관리업무의 범위와 내용
2. 보관·관리하는 디지털자산의 종류·수량
3. 디지털자산의 보관·관리 절차와 방법
4. 이용자의 디지털자산을 보관·관리하는 경우 그 보수에 관한 사항
5. 이용자에게 손해가 발생하는 경우 그 피해보상의 방법과 절차
6. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 대통령령으로 정하는 사항

④ 디지털자산 보관·관리업자는 보관·관리하는 디지털자산 또는 해당 디지털자산에 대한 접근수단의 안전한 보관이나 통제를 보장하기 위한 내부 규칙과 절차들을 갖춘 보관·관리 정책을 수립하여야 한다.

⑤ 디지털자산 보관·관리업자는 보관·관리하는 디지털자산과 관련하여 이용자가 가진 권리의 행사가 용이하도록 지원하여야 한다.

⑥ 디지털자산 보관·관리업자는 적어도 3개월마다 1회 이상 및 해당 이용자의 요청이 있는 때마다 디지털자산 보관·관리 명세서를 이용자에게 제공하여야 한다.

⑦ 제6항에 따른 명세서의 제공 등의 방법 및 절차에 관하여 필요한

사항은 대통령령으로 정한다.

⑧ 디지털자산보관·관리업자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 디지털자산보관·관리업자는 다음 각 목에서 규정하는 것을 제외하고 보관·관리하는 이용자의 디지털자산으로 운용행위를 하여서는 아니 된다.

가. 분산원장에서 검증 권한을 행사하기 위하여 디지털자산을 예치하고 보상을 받는 행위

나. 그 밖에 소극적인 운용행위로서 대통령령으로 정하는 운용행위

2. 디지털자산 보관·관리업무와 관련하여 다른 디지털자산업자로부터 재산상 이익을 받는 행위. 다만, 보관·관리업무에 대한 대가를 받는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.

3. 그 밖에 이용자와 이해상충이 발생할 수 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제98조(디지털자산지급·이전업자의 영업행위 규칙 등) ① 디지털자산 지급·이전업자는 디지털자산의 지급에 관한 거래 또는 디지털자산에 대한 이전거래가 안전하게 처리될 수 있도록 선량한 관리자로서의 주의를 다하여야 한다.

② 디지털자산지급·이전업자는 외국에서 발행된 디지털자산의 경우 다음 각 호의 사항 중 어느 하나라도 충족하지 아니하는 경우 이를 취급하여서는 아니 된다.

1. 적격 외국디지털자산시장에서 발행되었을 것
 2. 발행된 외국의 권한있는 감독기관으로부터 정기적인 감독 및 검사를 받을 것
 3. 가치안정형 디지털자산일 경우 발행자가 발행한 외국의 권한있는 감독기관으로부터 인가 등 이에 준하는 자격을 취득하였을 것
 4. 그 밖에 외국에서 발행된 디지털자산의 지급·이전과 관련하여 이용자 보호를 위하여 필요한 것으로서 대통령령으로 정하는 사항
- ③ 디지털자산지급·이전업자는 디지털자산의 지급에 관한 거래 또는 디지털자산에 대한 이전거래의 안전성과 신뢰성을 확보할 수 있도록 전자적 전송이나 그 처리를 위한 인력, 시설, 전자적 장치, 인증방법 등에 관하여 금융위원회가 정하는 기준을 준수하여야 한다.
- ④ 디지털자산지급·이전업자는 디지털자산의 지급에 관한 거래 또는 디지털자산에 대한 이전거래를 위하여 접근수단을 선정하여 사용 및 관리하고 이용자의 신원, 권한 및 거래지시의 내용 등을 확인하여야 한다.
- ⑤ 디지털자산지급·이전업자는 이용자가 디지털자산의 지급에 관한 거래 또는 디지털자산에 대한 이전거래에 사용하는 전자적 장치를 통하여 거래내용을 확인할 수 있도록 하여야 한다.
- ⑥ 디지털자산지급·이전업자는 디지털자산의 지급에 관한 거래 또는 디지털자산에 대한 이전거래와 관련한 업무를 수행함에 있어서 이용자의 동의를 얻지 아니하고 이용자의 인적 사항이나 그 거래의 내용

등에 관한 정보 또는 자료를 타인에게 제공·누설하거나 업무상 목적 외에 사용하여서는 아니 된다.

⑦ 이 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 위해 디지털자산지급·이전업자가 준수해야 할 사항은 대통령령으로 정한다.

제3관 디지털자산집합운용업자의 영업행위 규칙

제99조(선관의무 및 충실의무) 디지털자산집합운용업자는 이용자에 대하여 선량한 관리자의 주의로써 집합운용자산을 운용하여야 하며 이용자의 이익을 보호하기 위하여 해당 업무를 충실하게 수행하여야 한다.

제100조(집합운용자산의 운용) ① 디지털자산집합운용업자가 2인 이상의 이용자로부터 모을 수 있는 집합운용자산은 대통령령으로 정하는 디지털자산에 한한다.

② 디지털자산집합운용업자는 집합운용자산을 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 다른 디지털자산의 취득, 처분, 그 밖의 방법으로 운용하여야 한다. 다만, 이용자의 이익을 해칠 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 디지털자산집합운용업자는 집합운용계약을 체결하려는 이용자에 대하여 집합운용계약을 체결하기 전에 면담·질문 등을 통하여 이용자의 거래목적·재산상황 및 거래경험 등의 정보(이하 “이용자정보”라 한다)를 파악하여 이용자를 유형화(이하 “이용자 유형”이라 한다)

하고, 이용자로부터 서명, 기명날인, 녹취, 전자우편 등의 방법으로 확인을 받아 이를 유지·관리하여야 하며, 이용자정보의 내용 및 이용자의 유형을 이용자에게 지체없이 제공하여야 한다.

④ 디지털자산집합운용업자는 제3항에 따라 분류된 이용자 유형에 적합하지 아니한 집합운용계약을 체결하여서는 아니 된다.

⑤ 디지털자산집합운용업자는 이용자를 상대로 집합운용계약을 권유하거나 집합운용계약을 체결하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 이용자가 이해할 수 있도록 설명하여야 하며, 설명한 내용을 이용자가 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취, 전자우편 등의 방법으로 확인을 받아야 한다.

1. 디지털자산 집합운용계약의 내용
2. 디지털자산 거래에 따르는 위험
3. 디지털자산 집합운용계약의 일반적인 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항
4. 보수 또는 수수료에 관한 사항
5. 계약의 해제·해지에 관한 사항
6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

⑥ 디지털자산집합운용업자는 제2항에 따라 분류된 이용자 유형에 적합한 방식으로 집합운용자산을 운용하여야 한다.

⑦ 그 밖에 디지털자산집합운용업자가 집합운용자산을 운용함에 있어 자산별 운용방법, 운용할 수 있는 자산·운용한도 등 구체적인 사항은

금융위원회가 정하여 고시한다.

제101조(자산운용상 금지 행위) ① 디지털자산집합운용업자는 집합운용 자산의 운용과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 이용자에게 일정한 이익을 보장하거나 약속하는 행위
2. 집합운용자산의 운용으로 인하여 발생한 손실의 전부 또는 일부를 디지털자산집합운용업자가 부담하거나 이용자에게 그러한 부담을 질 것을 약속하는 행위
3. 집합운용자산으로 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위
4. 통상의 거래조건과 현저하게 다른 불공정한 조건으로 거래하는 행위
5. 집합운용자산에 관한 정보를 자기의 고유재산 운용에 이용하는 행위
6. 자기 또는 특수관계인이 발행한 디지털자산을 집합운용자산으로 매수하는 행위
7. 그 밖에 이용자 이익 또는 건전한 거래질서를 해칠 우려가 있는 행위로써 대통령령으로 정하는 행위

② 디지털자산집합운용업자는 집합운용자산을 운용함에 있어 대통령령으로 정하는 이해관계인(이하 “이해관계인”이라 한다)과 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 이행상충될 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니한다.

제102조(성과보수의 제한) ① 디지털자산집합운용업자는 이용자와의 계약에 따라 미리 정하여진 보수 이외에 운용실적에 연동되는 보수 또는 수수료를 받아서는 아니된다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니한다. 이 경우 보수 또는 수수료 취득 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제103조 (다른 법률과의 관계) 디지털자산집합운용업자에 대하여 이 법에서 규정하지 아니한 사항에 관하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4장제2절제2관 집합투자업자의 영업행위 규칙(제79조부터 제95조까지)을 준용한다. 다만, 거래의 특성 등을 고려하여 일부 규정은 적용하지 아니할 수 있다.

제4관 디지털자산일임업자, 디지털자산조언업자의 영업행위 규칙

제104조(디지털자산일임업자의 영업행위 규칙 등) ① 디지털자산일임업자는 이용자의 일임받아 디지털자산을 운용할 때에 이용자에게 가장 유리한 조건의 디지털자산등을 매매하는 등 이용자 이익을 최우선하여야 하며, 이용자의 이익을 보호하기 위하여 일임업무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 디지털자산일임업자는 일임자산을 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 디지털자산의 취득, 처분, 그 밖의 방법으로 운용하여야 한다. 다만, 이용자의 이익을 해칠 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경

우에는 그러하지 아니한다.

③ 디지털자산일임업자는 일임계약을 체결하려는 이용자에 대하여 일임계약의 체결을 권유하기 전에 면담·질문 등을 통하여 이용자정보를 파악하여 이용자를 유형화하고, 이용자로부터 서명, 기명날인, 녹취, 전자우편 등의 방법으로 확인을 받아 이를 유지·관리하여야 하며, 이용자정보의 내용 및 이용자의 유형을 이용자에게 지체없이 제공하여야 한다.

④ 디지털자산일임업자는 제3항에 따라 분류된 이용자 유형에 적합하지 아니한 이용자 유형의 일임계약을 체결하여서는 아니 된다.

⑤ 디지털자산일임업자는 이용자를 상대로 일임계약 권유를 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 이용자가 이해할 수 있도록 설명하여야 하며, 설명한 내용을 이용자가 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취, 전자우편 등의 방법으로 확인을 받아야 한다.

1. 디지털자산 일임계약의 내용

2. 디지털자산 거래에 따르는 위험

3. 디지털자산 일임계약의 일반적인 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항

4. 보수 또는 수수료에 관한 사항

5. 계약의 해제·해지에 관한 사항

6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

⑥ 디지털자산일임업자는 제3항에 따라 분류된 이용자 유형에 적합한 방식으로 이용자의 일임재산을 운용하여야 한다.

⑦ 디지털자산일임업자는 디지털자산 일임재산을 운용할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 이용자의 운용 방법의 변경 또는 계약의 해지 요구에 응하지 아니하는 행위
2. 자기 또는 특수관계인이 발행한 디지털자산을 디지털자산 일임재산으로 매수하는 행위
3. 자기 또는 특수관계인이 발행한 디지털자산에 대하여 인위적인 시세를 형성하기 위하여 일임재산으로 그 특정 디지털자산을 매매하는 행위
4. 특정 이용자의 이익을 해하면서 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위
5. 일임재산으로 자기가 운용하는 다른 일임재산 또는 집합운용자산과 거래하는 행위
6. 일임재산으로 디지털자산일임업자 또는 그 이해관계인의 고유재산과 거래하는 행위
7. 이용자의 동의 없이 일임재산으로 디지털자산일임업자 또는 그 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위
8. 일임재산을 각각의 이용자별로 운용하지 아니하고 여러 이용자의 자산을 집합하여 운용하는 행위

9. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로써 대통령령으로 정하는 행위

⑧ 디지털자산일임업자는 이용자에 대해 매분기 1회 이상 이용자의 재무상태, 거래목적 등의 변경 여부를 확인하고, 변경된 내용에 부합하도록 일임재산을 운용하여야 하며, 이용자의 재무상태, 거래목적 등의 변경 여부 확인은 원칙적으로 대면·유선의 방법으로 하되, 이용자가 원할 경우에는 서면, 우편, 전자우편 및 이와 유사한 전자통신 등의 방법으로 할 수 있다.

⑨ 디지털자산일임업자는 일임계약 체결 이후 이용자가 사전에 설정한 손실률 또는 디지털자산일임업자가 정한 일정한 손실률에 도달하는 경우 등 이용자 보호를 위해 필요한 중요사항을 이용자에게 통지하여야 한다.

⑩ 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 위해 디지털자산일임업자가 준수해야 할 사항은 대통령령으로 정한다.

제105조(디지털자산자문업자의 영업행위 규칙 등) ① 디지털자산자문업자는 이용자의 최선의 이익에 부합하도록 중립적이고 객관적인 입장에서 그 업무를 수행하여야 하며, 선량한 관리자의 주의로써 자문 및 조언업무를 수행하여야 한다.

② 디지털자산자문업자는 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 디지털자산에 한하여 자문을 수행할 수 있고, 공정하고 객관적인 분석에 기초하여 디지털자산에 대한 자문업무를 수행하여야 한다.

③ 디지털자산자문업자는 사전에 확인한 제5항의 이용자정보에 따라 분류한 이용자의 성향에 적합하도록 자문을 제공하여야 한다.

④ 디지털자산자문업자는 이용자에게 이용자 자신의 판단과 책임에 따라 디지털자산 거래에 관한 의사결정을 하여야 하고, 그에 대한 결과가 이용자 본인에게 귀속됨을 알려야 한다.

⑤ 디지털자산자문업자는 자문계약을 체결하려는 이용자에 대하여 자문계약의 체결을 권유하기 전에 면담·질문 등을 통하여 이용자정보를 파악하고 이용자로부터 서명, 기명날인, 녹취, 전자우편 등의 방법으로 확인을 받아 이를 유지·관리하여야 한다.

⑥ 디지털자산자문업자는 제공하고자 하는 자문의 내용이 제5항에 따라 확인한 이용자정보에 따라 분류된 이용자의 성향에 비추어 그 이용자에게 적합하지 아니하다고 판단되는 경우, 자문계약의 체결을 권유하여서는 아니 된다.

⑦ 디지털자산자문업자는 이용자를 상대로 자문계약 체결의 권유를 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 이용자에게 이해할 수 있도록 설명하여야 하며, 이용자가 설명한 내용을 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취, 전자우편 등의 방법으로 확인을 받아야 한다.

1. 자문대상 디지털자산 및 투자대상 디지털자산의 종류와 범위
2. 자문대상 디지털자산 거래의 일반적인 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항
3. 자문의 범위, 제공방법 및 자문 제공 절차

4. 자문보수 또는 수수료의 규모와 산정 기준

5. 디지털자산자문업자가 다른 업무를 겸영하는 경우 겸영하는 업무

6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

⑧ 디지털자산자문업자는 자문 시에 다음 각 호의 사항을 이용자가 이해할 수 있도록 충실히 설명하여야 한다.

1. 전체적인 디지털자산 자산배분전략 및 자산운용전략 등

2. 특정 디지털자산의 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 관한 자문을 하는 경우에는 다음 각 목의 사항

가. 해당 디지털자산의 구조, 위험, 특성 등 주요 내용

나. 해당 디지털자산의 취득·처분등과 자산배분전략 등과의 관계

다. 해당 디지털자산 거래의 수수료, 보수 등 비용에 관한 사항 및 동일 유형의 다른 디지털자산등의 비용과의 비교 결과

라. 해당 디지털자산 거래를 최저의 비용으로 취득 등을 할 수 있는 방법

3. 그 밖에 이용자의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 중요사항으로 대통령령으로 정하는 사항

⑨ 디지털자산자문업자는 제7항 및 제8항 각 호의 사항을 설명함에 있어서 이용자의 합리적인 판단 또는 디지털자산의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항(이하 이 절에서 “중요사항”이라고 한다)을 거짓 또는 왜곡(불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위를 말한다)하여 설

명하거나 중요사항을 누락하여서는 아니 된다.

⑩ 디지털자산자문업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 이용자로부터 계약으로 정한 수수료 외의 대가를 추가로 받는 행위
2. 이용자로부터 금전, 그 밖의 재산의 보관을 받는 행위
3. 이용자에게 금전·증권·디지털자산 그 밖의 재산을 대여하거나 이용자에 대한 제3자의 금전·증권·디지털자산, 그 밖의 재산의 대여를 중개·주선 또는 대리하는 행위
4. 전문자문인력이 아닌 자에게 디지털자산자문업을 수행하게 하는 행위
5. 자문을 제공하는 경우 디지털자산의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 판단에 관한 자문을 결정한 후 이를 실행하기 전에 그 디지털자산 등을 자기의 계산으로 매매하거나 제3자에게 그 매매를 권유하는 행위
6. 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고 이용자에게 손실의 전부 또는 일부를 보전하여 줄 것을 사전에 약속하는 행위 또는 사후에 보전하여 주는 행위
7. 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고 이용자에게 일정한 이익을 보장할 것을 사전에 약속하는 행위 또는 사후에 제공하는 행위
8. 그 밖에 이용자의 이익을 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로

정하는 행위

⑪ 이 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 위해 디지털자산자문업자가 준수해야 할 사항은 대통령령으로 정한다.

제5관 디지털자산매매·교환 대행업자의 영업행위 규칙

제106조(디지털자산매매·교환 대행업자의 고지의무 등) ① 디지털자산매매·교환 대행업자는 그 업무를 수행할 때 이용자에게 다음 각 호의 사항을 미리 알려야 한다.

1. 디지털자산매매·교환 대행업자와 디지털자산거래를 하는 디지털자산업자의 명칭 및 업무 내용
2. 하나의 디지털자산업자만을 대행하는 디지털자산매매·교환 대행업자인지 여부
3. 디지털자산매매·교환 대행업자가 수행하는 업무의 거래구조에 관한 사항
4. 디지털자산거래의 대행의 결과가 이용자에게 귀속된다는 사실 및 이용자가 부담하는 책임에 관한 사항
5. 디지털자산매매·교환 대행업자가 수취하는 보수 또는 수수료에 관한 사항
6. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 대통령령으로 정하는 사항

② 디지털자산매매·교환 대행업자는 자신이 디지털자산매매·교환

대행업자라는 사실을 나타내는 표지를 게시하거나 증표를 이용자에게 보여 주어야 한다.

③ 제2항에 따른 표지 게시 및 증표 제시에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

제107조(디지털자산매매·교환 대행업자의 영업행위 규칙 등) ① 디지털자산매매·교환 대행업자는 이용자의 디지털자산거래를 대행함에 있어 이용자에게 가장 유리한 조건의 디지털자산등을 매매하는 등 이용자 이익을 최우선하여야 하며, 이용자의 이익을 보호하기 위하여 디지털자산매매·교환 대행업무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 디지털자산매매·교환 대행업자는 이용자의 디지털자산거래에 대한 대행업무의 처리를 위한 인력, 시설, 전자적 장치, 인증방법 등에 관하여 금융위원회가 정하는 기준을 준수하여야 한다.

③ 디지털자산매매·교환 대행업자는 이용자의 디지털자산거래의 대행을 위하여 접근수단을 선정하여 사용 및 관리하고 이용자의 신원, 권한 및 거래지시의 내용 등을 확인하여야 한다.

④ 디지털자산매매·교환 대행업자는 이용자가 디지털자산거래의 대행 내용을 확인할 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 디지털자산매매·교환 대행업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 해서는 아니 된다.

1. 이용자로부터 계약의 이행으로서 급부를 받는 행위. 다만, 디지털산업자로부터 급부 수령에 관한 권한을 부여받은 경우로서 대통령령

으로 정하는 행위는 제외한다.

2. 디지털자산매매·교환 대행업자가 대행하는 업무를 제3자에게 하게 하거나 그러한 행위에 관하여 수수료·보수나 그 밖의 대가를 지급하는 행위. 다만, 이용자의 이익과 상충되지 아니하고 이용자 보호를 해치지 아니하는 경우로서 대통령령으로 정하는 행위는 제외한다.

3. 디지털자산매매·교환 대행업자가 대행업무를 수행할 때 계약상 정해진 수수료 외의 금품, 그 밖의 재산상 이익을 요구하거나 받는 행위

4. 그 밖에 이용자와의 이해상충이 발생할 수 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

⑥ 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 위해 디지털자산자문업자가 준수해야 할 사항은 대통령령으로 정한다.

제6관 디지털자산대여업자의 영업행위 규칙

제108조(디지털자산대여업자의 영업행위 규칙 등) ① 디지털자산대여업자는 이용자와 디지털자산대여계약을 체결하는 경우 거래 상대방이 본인임을 확인하고 다음 각 호의 사항이 적힌 디지털자산대여계약서를 이용자에게 설명 및 교부하여야 한다.

1. 디지털자산대여업자의 명칭, 주소, 소재지
2. 계약일자

3. 대여하는 디지털자산의 종류·수량 및 가격
 4. 디지털자산대여이용료율(연 이용료율로 환산한 것을 포함한다)
 5. 디지털자산 반환기간 및 반환방법
 6. 제5호의 반환방법이 디지털자산지갑주소에 대한 이전 방식인 경우
에는 반환을 받기 위한 디지털자산대여업자의 디지털자산지갑주소
 7. 해당 거래에 관한 모든 부대비용
 8. 손해배상액 또는 강제집행에 관한 약정이 있는 경우에는 그 내용
 9. 보증계약을 체결한 경우에는 그 내용
 10. 채무의 조기상환조건
 11. 연체 시 추가 이용료율
 12. 그 밖에 이용자를 보호하기 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으
로 정하는 사항
- ② 디지털자산대여업자가 디지털자산대여계약을 체결하려는 경우에는
미리 이용자로부터 그 소득·재산 및 부채상황에 관한 것으로서 대
통령령으로 정하는 증명서류를 제출받아 그 이용자의 소득·재산 및
부채상황을 파악하여야 한다. 다만, 대여하는 디지털자산의 가치가 대
통령령으로 정하는 금액 이하인 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 디지털자산대여업자는 이용자의 소득·재산·부채상황·신용 및
변제계획 등을 고려하여 객관적인 변제능력을 초과하는 디지털자산대
여계약을 체결하여서는 아니 된다.
- ④ 디지털자산대여업자는 디지털자산대여계약을 체결하고자 하는 자

가 제3자의 명의로 된 담보를 제공하는 경우 그 제3자에게 담보제공 여부를 확인하여야 한다.

⑤ 금융위원회에 등록을 받은 디지털자산대여업자는 총자산이 자기자본의 10배의 범위에서 대통령령으로 정하는 배수(이하 “총자산한도”라 한다)에 해당하는 금액을 초과하여서는 아니 된다.

⑥ 디지털자산대여업자의 디지털자산 대여의 기준 및 방법에 관하여 필요한 사항 및 제5항의 총자산한도의 산정기준 등 세부적인 사항은 대통령령으로 정한다.

제4편 불공정거래의 규제

제1장 미공개중요정보 이용행위 등

제109조(미공개중요정보 이용행위 금지) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 디지털자산에 관한 미공개중요정보(이용자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 같다)를 해당 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다.

1. 디지털자산업자, 디지털자산을 발행하는 자(법인인 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 및 그 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자
2. 제1호의 자가 법인인 경우 그 주요주주(「금융회사의 지배구조에

관한 법률」 제2조제6호나목에 따른 주요주주를 말한다. 이 경우 “금융회사”는 “법인”으로 본다)로서 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자

3. 디지털자산업자 또는 디지털자산을 발행하는 자에 대하여 법령에 따른 허가·인가·지도·감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자

4. 디지털자산업자 또는 디지털자산을 발행하는 자와 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자

5. 제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)·사용인, 그 밖의 종업원(제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자

6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 미공개중요정보를 받은 자

7. 그 밖에 제1호 내지 제6호의 어느 하나에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 사항

제110조(미공개중요정보 이용행위의 배상책임) ① 제109조를 위반한 자는 해당 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래를 한 자가 그 매매, 그 밖의

거래와 관련하여 입은 손해를 배상할 책임을 진다.

② 제1항에 따른 손해배상청구권은 청구권자가 제109조를 위반한 행위가 있었던 사실을 안 때부터 2년간 또는 그 행위가 있었던 때부터 5년간 이를 행사하지 아니한 경우에는 시효로 인하여 소멸한다.

제2장 시세조종 등

제111조(시세조종행위 등의 금지) ① 누구든지 디지털자산의 매매에 관하여 그 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나, 그 밖에 타인에게 그릇된 판단을 하게 할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 자기가 매도하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격으로 타인이 그 디지털자산을 매수할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매도하는 행위
2. 자기가 매수하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격으로 타인이 그 디지털자산을 매도할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매수하는 행위
3. 디지털자산의 매매를 함에 있어서 그 권리의 이전을 목적으로 하지 아니하는 거짓으로 꾸민 매매를 하는 행위
4. 제1호부터 제3호까지의 행위를 위탁하거나 수탁하는 행위

② 누구든지 디지털자산의 매매를 유인할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 그 디지털자산의 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 그 시세(디지털자산시장등에서 형성된 시세, 그 밖에 대통령령으로 정하는 시세를 말한다. 이하 같다)를 변동시키는 매매 또는 그 위탁이나 수탁을 하는 행위
2. 그 디지털자산의 시세가 자기 또는 타인의 시장 조작에 의하여 변동한다는 말을 유포하는 행위
3. 그 디지털자산의 매매를 함에 있어서 중요한 사실에 관하여 거짓의 표시 또는 오해를 유발시키는 표시를 하는 행위

③ 누구든지 디지털자산의 시세를 고정시키거나 안정시킬 목적으로 그 디지털자산에 관한 일련의 매매 또는 그 위탁이나 수탁을 하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 디지털자산업자가 개설한 거래시스템에서 그 디지털자산의 수요·공급을 조정하기 위해 그 디지털자산의 발행자가 대통령령으로 정하는 요건을 충족한 자에게 위탁한 매매거래
2. 디지털자산시장에서 거래되는 디지털자산에 대하여 그 디지털자산의 수요·공급을 조정하기 위해 거래시스템을 개설·운영하는 디지털자산업자가 디지털자산매매·교환업자에게 위탁한 매매거래

제112조(시세조종의 배상책임) ① 제111조를 위반한 자는 그 위반행위로 인하여 형성된 가격에 의하여 해당 디지털자산에 관한 매매등을 하거나 그 위탁을 한 자가 그 매매등 또는 위탁으로 인하여 입은 손해를

배상할 책임을 진다.

② 제1항에 따른 손해배상청구권은 청구권자가 제111조를 위반한 행위가 있었던 사실을 안 때부터 2년간 또는 그 행위가 있었던 때부터 5년간 이를 행사하지 아니한 경우에는 시효로 인하여 소멸한다.

제3장 부정거래행위 등

제113조(부정거래행위 등의 금지) ① 누구든지 디지털자산의 매매(발행 및 거래지원을 포함한다. 이하 이 조 및 제114조에서 같다), 그 밖의 거래와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 부정한 수단, 계획 또는 기교를 사용하는 행위
2. 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 타인에게 오해를 유발시키지 아니하기 위하여 필요한 중요사항의 기재 또는 표시가 누락된 문서, 그 밖의 기재 또는 표시를 사용하여 금전, 그 밖의 재산상의 이익을 얻고자 하는 행위
3. 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래를 유인할 목적으로 거짓의 시세를 이용하는 행위
4. 제1호부터 제3호까지의 행위를 위탁하거나 수탁하는 행위

② 누구든지 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래를 할 목적이거나 그 시세의 변동을 도모할 목적으로 풍문의 유포, 위계(僞計)의 사용, 폭행 또는 협박을 하여서는 아니 된다.

제114조(시장질서 교란행위의 금지) ① 제1호에 해당하는 자는 제2호에 해당하는 정보를 디지털자산업자가 개설한 거래시스템에서 거래되는 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래(이하 이 조에서 “매매등”이라 한다)에 이용하거나 타인에게 이용하게 하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 시장질서를 해할 우려가 없는 행위로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. 제109조(미공개중요정보 이용행위 금지) 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로부터 나온 미공개중요정보 또는 미공개정보인 정
을 알면서 이를 받거나 전득(轉得)한 자

나. 자신의 직무와 관련하여 제2호에 해당하는 정보(이하 이 호에서 “정보”라 한다)를 생산하거나 알게 된 자

다. 해킹, 절취(竊取), 기망(欺罔), 협박, 그 밖의 부정한 방법으로 정
보를 알게 된 자

라. 나목 또는 다목의 어느 하나에 해당하는 자로부터 나온 정보인
정을 알면서 이를 받거나 전득한 자

2. 다음 각 목의 모두에 해당하는 정보

가. 그 정보가 지정 디지털자산의 매매등 여부 또는 매매등의 조건
에 중대한 영향을 줄 가능성이 있을 것

나. 그 정보가 투자자들이 알지 못하는 사실에 관한 정보로서 불특
정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전일 것

② 누구든지 디지털자산에 관한 매매등과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 그 행위가 제111조(시세조종행위 등의 금지) 또는 제113조(부정거래행위 등의 금지)에 해당하는 경우는 제외한다.

1. 거래 성립 가능성이 희박한 호가를 대량으로 제출하거나 호가를 제출한 후 해당 호가를 반복적으로 정정·취소하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위
 2. 권리의 이전을 목적으로 하지 아니함에도 불구하고 거짓으로 꾸민 매매를 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위
 3. 손익이전 또는 조세회피 목적으로 자기가 매매하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격 또는 약정수치로 타인이 그 디지털자산을 매수할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매매를 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 영향을 줄 우려가 있는 행위
 4. 풍문을 유포하거나 거짓으로 제척을 꾸미는 등으로 디지털자산의 수요·공급 상황이나 그 가격에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 디지털자산의 가격을 왜곡할 우려가 있는 행위
- 제115조(부정거래행위 등의 배상책임) ① 제113조 또는 제114조 위반한 자는 그 위반행위로 인하여 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래를 한 자가 그 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 입은 손해를 배상할 책임을 진다.

② 제1항에 따른 손해배상청구권은 청구권자가 제113조 또는 제114조

를 위반한 행위가 있었던 사실을 안 때부터 2년간 또는 그 행위가 있었던 때부터 5년간 이를 행사하지 아니한 경우에는 시효로 인하여 소멸한다.

제5편 협회

제116조(설립) ① 디지털자산산업의 업무질서 유지 및 공정한 거래를 확립하고, 이용자를 보호하며, 디지털자산산업의 건전한 발전을 위해 한국디지털자산산업협회(이하 “협회”라 한다)를 설립한다.

② 협회는 법인으로 한다.

③ 협회는 대통령령으로 정하는 바에 따라 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

④ 협회에 대하여는 이 법에서 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 「민법」 중 사단법인에 관한 규정을 준용한다.

제117조(유사명칭 사용의 금지) 이 법에 따른 협회가 아닌 자는 한국디지털자산산업협회 또는 이와 유사한 명칭으로서 대통령령으로 정하는 문자를 사용하여서는 아니 된다.

제118조(회원 가입 등) ① 디지털자산업자는 협회에 가입하여야 하며, 디지털자산 관련 업무를 영위하는 자로서 대통령령으로 정하는 자는 협회의 회원으로 가입할 수 있다.

② 협회는 정관이 정하는 바에 따라 회원으로부터 회비를 징수할 수 있다.

제119조(업무) 협회는 정관이 정하는 바에 따라 다음 각 호의 업무를 행한다.

1. 회원 간의 건전한 영업질서 유지 및 이용자 보호를 위한 자율규제
2. 회원의 영업행위와 관련된 분쟁의 자율조정(당사자의 신청이 있는 경우에 한한다)
3. 디지털자산시장 및 디지털자산 산업에 관한 조사·연구
4. 디지털자산 관련 백서, 판매설명서 등의 공시서류의 접수 및 관리를 위한 통합공시시스템의 운영
5. 디지털자산등에 관한 광고 관련 기준 준수 여부 검토
6. 디지털자산업자의 약관 제정 및 개정에 대한 심사
7. 디지털자산업의 표준약관의 제정 및 개정
8. 회원 및 임직원에 대한 교육
9. 이 법 또는 다른 법령에 따라 위탁받은 업무
10. 제1호부터 제9호까지의 업무 외에 대통령령으로 정하는 업무

제120조(정관) ① 협회의 정관에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 목적
2. 명칭
3. 조직에 관한 사항. 이 경우 조직은 디지털자산업의 종류를 기준으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 구분·운영되어야 한다.
4. 업무에 관한 사항

5. 회원의 자격 및 권리의무에 관한 사항

6. 회원의 가입, 제명, 그 밖의 제재(회원의 임직원에 대한 제재의 권고를 포함한다)에 관한 사항

7. 회비에 관한 사항

8. 공고의 방법

9. 그 밖에 협회의 운영에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 협회는 정관 중 대통령령으로 정하는 사항을 변경하고자 하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아야 한다.

제121조(준용규정) 제42조(임원의 자격요건), 제70조(직무관련 정보의 이용 금지)는 협회에 준용한다.

제122조(업무규정의 보고) 협회는 업무에 관한 규정(規程)을 제정·변경하거나 폐지한 경우에는 지체 없이 금융위원회에 이를 보고하여야 한다.

제123조(협회에 대한 검사) 제128조(제2항부터 제4항을 제외한다)는 협회에 대한 검사에 관하여 준용한다. 이 경우 “금융감독원장”은 “금융위원회”로 본다.

제6편 감독 및 처분

제1장 명령 및 승인

제124조(감독) 금융위원회는 이용자를 보호하고 건전한 거래질서를 유지하기 위하여 디지털자산업자가 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나

처분을 적절히 준수하는지 여부를 감독하여야 한다.

제125조(금융위원회의 조치명령권) ① 금융위원회는 이용자를 보호하고 건전한 거래질서를 유지하기 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 명백히 인정되는 경우에는 디지털자산업자 및 그 임원에 대하여 다음 각 호의 사항에 관하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

1. 디지털자산업자의 고유재산 운용에 관한 사항
2. 이용자 재산의 보관·관리에 관한 사항
3. 디지털자산업자의 경영 및 업무개선에 관한 사항
4. 각종 공시에 관한 사항
5. 영업의 질서유지에 관한 사항
6. 영업방법에 관한 사항
7. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 제1항에서 정하는 필요한 조치란 다음 각 호에 해당하는 조치를 말한다.

1. 채무불이행 또는 가격변동 등의 위험이 높은 자산의 취득 금지
2. 영업의 양도나 예금·대출 등 금융거래와 관련된 계약의 이전
3. 채무변제행위의 금지
4. 계열회사 등 제3자에 대한 송금·자산이전 등 거래 금지
5. 이용자예치금 및 위탁 디지털자산 등의 전부 또는 일부의 반환명령이나 지급정지

6. 이용자에치금 및 디지털자산 등의 수탁금지 또는 다른 디지털자산
업자로의 이전
7. 임원의 직무정지나 임원의 직무를 대행하는 관리인의 선임
8. 보유자산의 처분이나 점포·조직의 축소
9. 합병 또는 제3자에 의한 해당 디지털자산업자의 인수
10. 보고 또는 자료의 제출과 제출한 보고서 또는 자료의 공시
11. 영업의 전부 또는 일부 정지
12. 디지털자산의 거래 제한
13. 그 밖에 제1호부터 제12호까지에 준하는 조치로서 대통령령으로
정하는 조치

③ 제2항제7호에 따라 금융위원회가 선임한 관리인의 권한, 해임, 등
기 등에 관하여는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조의3을
준용한다.

④ 제1항부터 제3항까지에 따른 조치명령의 세부기준, 절차, 그 밖에
필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제126조(승인사항 등) ① 디지털자산업자(디지털자산매매·교환대행업
자는 제외한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(겸영디지
털자산업자의 경우에는 제4호 및 제5호에 한한다)를 하고자 하는 경우
에는 금융위원회의 승인을 받아야 한다.

1. 합병, 분할 또는 분할합병
2. 주식의 포괄적 교환 또는 이전

3. 해산

4. 제2조제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 디지털자산업 전부(이에 준하는 경우를 포함한다)의 양도 또는 양수

5. 제2조제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 디지털자산업 전부(이에 준하는 경우를 포함한다)의 폐지

6. 그 밖에 이용자 보호 또는 채권자 보호 등을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 행위

② 금융위원회는 제1항에 따른 승인을 한 경우 그 내용을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

③ 제1항의 승인의 기준·방법, 그 밖의 승인 업무 처리를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제127조(보고사항) 디지털자산업자(디지털자산매매·교환대행업자 및 디지털자산자문업자는 제외한다)는 다음 각 호의 어느 하나(겸영디지털자산업자의 경우에는 제5호 및 제6호에 한한다)에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 상호를 변경한 때

2. 정관 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경한 때

3. 최대주주가 변경된 때

4. 대주주 또는 그의 특수관계인의 소유주식이 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이상 변동된 때

5. 제2조제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 디지털자산업의 일부를 양도 또는 양수한 때
6. 제2조제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 디지털자산업의 일부를 폐지한 때
7. 지점, 그 밖의 영업소를 신설하거나 폐지한 때
8. 본점의 위치를 변경한 때
9. 본점·지점, 그 밖의 영업소의 영업을 중지하거나 다시 시작한 때
10. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

제2장 검사 및 조치

제128조(디지털자산업자에 대한 검사) ① 디지털자산업자는 그 업무와 재산상황에 관하여 금융감독원장의 검사를 받아야 한다.

② 한국은행은 금융통화위원회가 디지털자산거래와 관련하여 통화신용정책의 수행, 금융안정 및 지급결제제도의 원활한 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 디지털자산업자에 대하여 자료제출을 요구할 수 있다. 이 경우 요구하는 자료는 해당 디지털자산업자의 업무 부담을 충분히 고려하여 필요한 최소한의 범위로 한정하여야 한다.

③ 한국은행은 금융통화위원회가 통화신용정책의 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 대통령령으로 정하는 디지털자산업자가 영위하는 업무에 대하여 금융감독원장에게 검사를 요구하거나 한국은행과

의 공동검사를 요구할 수 있다.

④ 「한국은행법」 제87조 및 제88조와 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제62조는 제2항의 요구 방법 및 절차에 관하여 준용한다.

⑤ 금융감독원장은 제1항의 검사를 함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우에는 디지털자산업자에게 업무 또는 재산에 관한 보고, 자료의 제출, 증인의 출석, 증언 및 의견의 진술을 요구할 수 있다.

⑥ 제1항에 따라 검사를 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계자에게 내보여야 한다.

⑦ 금융감독원장이 제1항에 따른 검사를 한 경우에는 그 보고서를 금융위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 사실이 있는 때에는 그 처리에 관한 의견서를 첨부하여야 한다.

⑧ 금융위원회는 검사의 방법·절차, 검사결과에 대한 조치기준, 그 밖의 검사업무와 관련하여 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.

제129조(디지털자산업자에 대한 조치) ① 금융위원회는 디지털자산업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제26조에 따른 디지털자산업인가, 제32조에 따른 디지털자산업등록, 제71조에 따른 디지털자산업자의 겸영인가를 취소할 수 있다.

1. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 디지털자산업의 인가를 받거나 등록한 경우
2. 인가조건 또는 업무 단위 추가등록조건을 위반한 경우

3. 제26조제2항에 따른 인가요건, 제33조에 따른 등록요건의 유지의무 또는 제35조제1항에 따른 업무 단위 추가등록요건을 위반한 경우
 4. 업무의 정지기간 중에 업무를 한 경우
 5. 금융위원회의 시정명령 또는 중지명령을 이행하지 아니한 경우
 6. 대통령령으로 정하는 디지털자산 및 금융관련 법령 등을 위반한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
 7. 그 밖에 이용자의 이익을 현저히 해할 우려가 있거나 해당 디지털자산을 영위하기 곤란하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
- ② 디지털자산업자(겸영디지털자산업자를 제외한다)는 제1항에 따라 그 업무에 관련된 디지털자산업인가와 디지털자산업등록이 모두 취소된 경우에는 이로 인하여 해산한다.
- ③ 금융위원회는 디지털자산업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.
1. 6개월 이내의 업무의 전부 또는 일부의 정지
 2. 디지털자산 관련 계약 및 그 밖의 계약의 인계명령
 3. 위법행위의 시정명령 또는 중지명령
 4. 위법행위로 인한 조치를 받았다는 사실의 공표명령 또는 게시명령
 5. 기관경고
 6. 기관주의
 7. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서

대통령령으로 정하는 조치

제130조(임직원에 대한 조치) ① 금융위원회는 디지털자산업자의 임원이 제129조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 해임요구
2. 6개월 이내의 직무정지
3. 문책경고
4. 주의적 경고
5. 주의
6. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서

대통령령으로 정하는 조치

② 금융위원회는 디지털자산업자의 직원이 제129조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 그 디지털자산업자에게 요구할 수 있다.

1. 면직
2. 6개월 이내의 정직
3. 감봉
4. 견책
5. 경고
6. 주의
7. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서

대통령령으로 정하는 조치

③ 금융위원회는 제1항 또는 제2항에 따라 디지털자산업자의 임직원
에 대하여 조치를 하거나 이를 요구하는 경우 그 임직원에게 대하여 관
리·감독의 책임이 있는 임직원에게 대한 조치를 함께 하거나 이를 요구
할 수 있다. 다만, 관리·감독의 책임이 있는 자가 그 임직원의 관리·
감독에 상당한 주의를 다한 경우에는 조치를 감면할 수 있다.

제131조(청문) 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분
또는 조치를 하고자 하는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

1. 제129조제1항에 따른 디지털자산업에 대한 인가·등록의 취소
2. 제130조에 따른 디지털자산업자 임직원에게 대한 해임요구 또는 면직
요구

제132조(처분 등의 기록 및 공시 등) ① 금융위원회는 제129조 및 제130
조에 따라 처분 또는 조치한 경우에는 그 내용을 기록하고 이를 유지
· 관리하여야 한다.

② 금융위원회는 제129조제1항·제3항에 따라 조치를 취한 경우 그
사실을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

③ 금융위원회는 디지털자산업자의 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원이
재임 또는 재직 중이었다면 제130조제1항제1호부터 제5호까지 또는
같은 조제2항제1호부터 제6호까지에 해당하는 조치를 받았을 것으로
인정되는 경우에는 그 조치의 내용을 해당 디지털자산업자에게 통보
할 수 있다. 이 경우 통보를 받은 디지털자산업자는 이를 퇴임·퇴직

한 해당 임직원에게 통보하여야 한다.

④ 제1항은 디지털자산업자가 금융위원회의 조치요구에 따라 그 임직원을 조치한 경우 및 제3항에 따라 통보를 받은 경우에 준용한다.

⑤ 디지털자산업자 또는 그 임직원(임직원이었던 자를 포함한다)은 금융위원회에 자기에 대한 제129조부터 제130조까지의 규정에 따른 처분 또는 조치 여부 및 그 내용을 조회할 수 있다.

⑥ 금융위원회는 제5항의 조회요청을 받은 경우에는 정당한 사유가 없는 한 처분 또는 조치 여부 및 그 내용을 그 조회 요청자에게 통보하여야 한다.

제133조(디지털자산업인가 취소처분 등에 대한 이의신청 특례) ① 제129조제1항·제3항, 제130조제1항제2호부터 제6호까지 및 같은 조제3항(제1항제2호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 조치에 한한다)에 따른 처분 또는 조치에 대하여 불복하는 자는 그 처분 또는 조치의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 그 사유를 갖추어 금융위원회에 이의를 신청할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 이의신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 60일 이내에 그 이의신청에 대한 결과를 신청인에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 60일 이내에 통지할 수 없는 경우에는 그 기간을 만료일 다음 날부터 기산하여 30일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 처분에 대한 이의신청에 관

한 사항은 「행정기본법」 제36조에 따른다.

제3장 조사 등

제134조(보고 및 조사) ① 금융위원회는 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 사항이 있거나 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위반행위의 혐의가 있는 자, 그 밖의 관계자에게 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나 금융감독원장에게 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 조사를 위하여 위반행위의 혐의가 있는 자, 그 밖의 관계자에게 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있다.

1. 조사사항에 관한 사실과 상황에 대한 진술서의 제출
2. 조사사항에 관한 진술을 위한 출석
3. 조사에 필요한 장부·서류, 그 밖의 물건의 제출

③ 금융위원회는 제1항에 따른 조사를 함에 있어서 제109조, 제111조, 제113조 및 제114조의 규정을 위반한 사항의 조사에 필요하다고 인정되는 경우에는 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 제2항제3호에 따라 제출된 장부·서류, 그 밖의 물건의 영치
2. 관계자의 사무소 또는 사업장에 대한 출입을 통한 업무·장부·서류, 그 밖의 물건의 조사

④ 금융위원회는 제1항에 따른 조사를 함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우에는 디지털자산업자등에 대통령령으로 정하는 방법에 따라

조사에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

⑤ 금융위원회는 제1항에 따른 조사 결과 이 법을 위반하였다고 인정되는 경우에는 시정명령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있으며, 조사 및 조치를 함에 있어서 필요한 절차·조치기준, 그 밖에 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.

⑥ 디지털자산업자는 이상거래의 심리 및 회원에 대한 감리결과 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 혐의를 알게 된 경우에는 금융위원회 및 금융감독원장에게 통보하여야 한다.

⑦ 제3항제2호에 따라 조사를 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계자에게 내보여야 한다.

⑧ 금융위원회는 관계자에 대한 조사실적·처리결과, 그 밖에 관계자의 위법행위를 예방하는데 필요한 정보 및 자료를 대통령령으로 정하는 방법에 따라 공표할 수 있다.

⑨ 금융위원회는 제109조, 제111조, 제113조 또는 제114조를 위반한 행위(이하 이 장에서 “특정 불공정거래 행위”라 한다)를 하였다고 판단할 만한 상당한 이유가 있고 불법이익 은닉 방지를 위하여 금융거래를 정지할 상당한 필요가 있다고 인정하는 경우 특정 불공정거래 행위에 사용되었다고 의심되는 계좌의 전부 또는 일부에 대하여 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 금융회사(이하 이 조에서 “금융회사”라 한다)에 지급정지를 요구할 수 있다.

- ⑩ 제9항의 지급정지 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- 제135조(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ① 금융위원회는 제109조(미공개중요정보 이용행위 금지), 제111조(시세조종행위 등의 금지), 제113조(부정거래행위 등의 금지) 및 제114조(시장질서 교란행위의 금지)를 위반한 행위(이하 이 조에서 “위반행위”라 한다)를 조사하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 금융위원회 소속공무원 중 대통령령으로 정하는 자(이하 이 조에서 “조사공무원”이라 한다)에게 위반행위의 혐의가 있는 자를 심문하거나 물건을 압수 또는 사업장 등을 수색하게 할 수 있다.
- ② 조사공무원이 위반행위를 조사하기 위하여 압수 또는 수색을 하는 경우에는 검사의 청구에 의하여 법관이 발부한 압수·수색영장이 있어야 한다.
- ③ 조사공무원이 제1항에 따라 심문·압수·수색을 하는 경우에는 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계자에게 내보여야 한다.
- ④ 형사소송법 중 압수·수색과 압수·수색영장의 집행 및 압수물 환부(還付) 등에 관한 규정은 이 법에 규정된 압수·수색과 압수·수색영장에 관하여 준용한다.
- ⑤ 조사공무원이 영치·심문·압수 또는 수색을 한 경우에는 그 전 과정을 기재하여 입회인 또는 심문을 받은 자에게 확인시킨 후 그와 함께 기명날인 또는 서명하여야 한다. 이 경우 입회인 또는 심문을 받은 자가 기명날인 또는 서명을 하지 아니하거나 할 수 없는 때에는 그 사

유를 덧붙여 적어야 한다.

⑥ 조사공무원이 위반행위의 조사를 완료한 경우에는 그 결과를 금융위원회에 보고하여야 한다.

제136조(조사권한의 남용 금지) ① 제135조제1항의 조사공무원 및 제134조(보고 및 조사)에 따라 조사업무를 수행하는 금융감독원 소속 직원(이하 “조사원”이라 한다)은 이 법의 시행을 위하여 필요한 최소한의 범위 안에서 조사를 행하여야 하며, 다른 목적 등을 위하여 조사권을 남용하여서는 아니 된다.

② 금융위원회는 조사원의 조사권 남용을 방지하고 조사절차의 적법성을 보장하기 위한 구체적 기준을 정하여 고시할 수 있다.

제4장 과징금

제137조(디지털자산업자에 대한 과징금) ① 금융위원회는 디지털자산업자가 제52조제1항을 위반한 경우에는 그 디지털자산업자에 대하여 신용공여액을 초과하지 않는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

② 금융위원회는 디지털자산매매·교환업자 또는 디지털자산중개업자가 다음 각 호의 행위를 하는 경우에는 각 호에 따른 금액을 초과하지 않는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제87조의 거래지원기준을 준수하지 않은 경우 : 해당 디지털자산을 거래지원 날부터 거래지원 종료일까지 이용자들로부터 수취한 수수료 등의 금액

2. 제89조의 거래지원 유지심사기준을 준수하지 않은 경우 : 해당 디지털자산의 거래지원 유지심사 종료일로부터 거래지원 종료일까지 이용자들로부터 수취한 수수료 등의 금액

3. 제90조의 거래지원 종료심사기준을 준수하지 않은 경우 : 해당 디지털자산의 거래지원 종료심사 종료일로부터 거래지원 종료일까지 이용자들로부터 수취한 수수료 등의 금액

③ 금융위원회는 디지털자산업자에 대하여 제129조제3항에 따라 업무정지처분을 부과할 수 있는 경우에는 이에 갈음하여 업무정지기간의 이익의 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

④ 금융위원회는 디지털자산업자 및 그 임직원이 제70조를 위반한 경우에는 그 디지털자산업자, 임직원 및 정보를 제공받아 이용한 자에게 그 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액의 1.5배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

제138조(공시위반에 대한 과징금) 금융위원회는 제14조에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 20억원을 초과하지 않는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제8조에 따른 백서, 제9조에 따른 디지털자산설명서, 제11조에 따른 판매설명서 또는 그 밖의 제출서류 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요사항을 기재 또는 표시하지 않은 때
2. 제8조에 따른 백서, 제9조에 따른 디지털자산설명서 제11조에 따른

판매설명서 또는 그 밖의 제출서류를 제출하지 않은 때

제139조(불공정거래행위 등에 대한 과징금) ① 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 그 위반행위로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액의 2배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 그 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익 또는 이로 인하여 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우에는 40억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제109조를 위반하여 미공개중요정보 이용행위를 한 자
2. 제111조를 위반하여 시세조종행위 등을 한 자
3. 제113조를 위반하여 부정거래행위 등을 한 자

② 금융위원회는 제114조를 위반한 자에 대하여 5억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 그 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익 또는 이로 인하여 회피한 손실액의 1.5배에 해당하는 금액이 5억원을 초과하는 경우에는 그 이익 또는 회피한 손실액의 1.5배에 해당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

제140조(과징금의 부과) ① 제138조 및 제139조에 따른 과징금의 부과는 과징금부과대상자에게 각 해당 규정의 위반행위에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에 한한다.

② 금융위원회는 제1항에 따라 과징금을 부과할 때 위반자가 동일한 위반행위로 제154조 및 제155조에 따라 벌금을 부과받은 경우 제1항

의 과징금 부과를 취소하거나 벌금에 상당하는 금액(몰수나 추징을 당한 경우 해당 금액을 포함한다)의 전부 또는 일부를 과징금에서 제외할 수 있다.

③ 수사기관은 금융위원회가 제1항에 따른 과징금을 부과하기 위하여 수사 관련 자료를 요구하는 때에는 필요하다고 인정되는 범위에서 이를 지체없이 제공하여야 한다.

④ 금융위원회는 제137조부터 제139조까지에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 위반행위의 내용 및 정도
2. 위반행위의 기간 및 회수
3. 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모

⑤ 금융위원회는 이 법을 위반한 법인이 합병을 하는 경우 그 법인이 행한 위반행위는 합병 후 존속하거나 합병에 의하여 신설된 법인이 행한 행위로 보아 과징금을 부과·징수할 수 있다.

⑥ 과징금의 부과에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제141조(의견제출) ① 금융위원회는 과징금을 부과하기 전에 미리 당사자 또는 이해관계인 등에게 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.

② 제1항에 따른 당사자 또는 이해관계인 등은 금융위원회의 회의에 출석하여 의견을 진술하거나 필요한 자료를 제출할 수 있다.

③ 당사자 또는 이해관계인 등은 제2항에 따른 의견 진술 등을 하는

경우 변호인의 도움을 받거나 그를 대리인으로 지정할 수 있다.

제142조(이의신청) ① 제137조부터 제139조까지에 따른 과징금 부과분에 대하여 불복하는 자는 그 처분의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 그 사유를 갖추어 금융위원회에 이의를 신청할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 이의신청에 대하여 60일 이내에 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 그 기간 이내에 결정을 할 수 없을 경우에는 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

제143조(과징금의 납부기한 연기 및 분할 납부) ① 금융위원회는 과징금을 부과받은 자(이하 “과징금납부의무자”라 한다)에 대하여 「행정기본법」 제29조 단서에 따라 과징금 납부기한을 연기하거나 과징금을 분할 납부하게 할 수 있다. 이 경우 필요하다고 인정하는 때에는 과징금납부의무자에게 담보를 제공하게 할 수 있다.

② 과징금납부의무자는 제1항에 따라 과징금의 납부기한을 연기받거나 분할 납부를 하려는 경우에는 그 납부기한의 10일 전까지 금융위원회에 신청하여야 한다.

③ 금융위원회는 제1항에 따라 과징금 납부기한이 연기되거나 분할 납부가 허용된 과징금납부의무자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 그 납부기한의 연기 또는 분할 납부 결정을 취소하고 과징금을 일시에 징수할 수 있다.

1. 분할 납부하기로 한 과징금을 그 납부기한까지 납부하지 아니한 경우

2. 담보제공 요구(담보가치의 하락에 따른 추가 담보제공 요구를 포함한다)에 따르지 아니하거나 제공된 담보의 가치를 훼손하는 행위를 한 경우
 3. 강제집행, 경매의 개시, 파산선고, 법인의 해산, 국세 강제징수 또는 지방세 체납처분 등의 사유로 과징금의 전부 또는 나머지를 징수할 수 없다고 인정되는 경우
 4. 「행정기본법」 제29조 각 호의 사유가 해소되어 과징금을 한꺼번에 납부할 수 있다고 인정되는 경우
 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 사유가 있는 경우
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 과징금의 납부기한 연기, 분할 납부 또는 담보 제공 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제144조(과징금 징수 및 체납처분) ① 금융위원회는 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 내지 아니하면 납부기한의 다음 날부터 과징금을 낸 날의 전날까지의 기간에 대하여 대통령령으로 정하는 가산금을 징수할 수 있다.

② 금융위원회는 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 내지 아니하면 기간을 정하여 독촉을 하고, 그 지정한 기간 이내에 과징금과 제1항에 따른 가산금을 내지 아니하면 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.

③ 금융위원회는 제1항 및 제2항에 따른 과징금 및 가산금의 징수 또

는 체납처분에 관한 업무를 국세청장에게 위탁할 수 있다.

④ 그 밖에 과징금의 징수에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제145조(과오납금의 환급) ① 금융위원회는 과징금납부의무자가 이의신청의 재결 또는 법원의 판결 등의 사유로 과징금 과오납금의 환급을 청구하는 경우에는 지체 없이 환급하여야 하며, 과징금납부의무자의 청구가 없어도 금융위원회가 확인한 과오납금은 환급하여야 한다.

② 금융위원회가 제1항에 따라 과징금을 환급하는 경우에는 과징금을 납부한 날부터 환급한 날까지의 기간에 대하여 대통령령으로 정하는 가산금 이율을 적용하여 환급가산금을 환급받을 자에게 지급하여야 한다.

제7편 보칙

제146조(위법행위의 신고 및 신고자 보호) ① 누구든지 제4편의 불공정 거래행위, 그 밖에 이 법의 위반행위를 알게 되었거나 이를 강요 또는 제의받은 경우에는 금융위원회에 신고 또는 제보할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 신고 또는 제보를 받은 경우에는 이를 신속하게 처리하고, 그 처리결과를 신고자 또는 제보자(이하 이 조에서 “신고자등”이라 한다)에게 통지하여야 한다.

③ 금융위원회는 제1항에 따라 신고 또는 제보를 받은 경우 신고자등의 신분 등에 관한 비밀을 유지하여야 한다.

④ 신고자등이 소속된 기관·단체 또는 회사는 그 신고자등에 대하여

그 신고 또는 제보와 관련하여 직접 또는 간접적인 방법으로 불리한 대우하는 행위는 금지된다.

⑤ 신고자등이 신고의 내용이 거짓이라는 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 신고한 경우에는 이 법의 보호를 받지 못한다.

⑥ 금융위원회는 신고자등에 대하여 포상금을 지급할 수 있다.

⑦ 제1항부터 제6항까지에 규정한 사항 외에 신고의 방법 및 처리, 신고자등에 대한 통지방법, 신고자등의 보호와 포상금 지급 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제147조(전자문서에 의한 신고 등) ① 이 법에 따라 금융위원회, 금융감독원장, 협회에 신고서·보고서, 그 밖의 서류 또는 자료 등을 제출하는 경우에는 전자문서의 방법으로 할 수 있다.

② 제1항의 전자문서에 의한 신고 등의 방법 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제148조(외국디지털자산감독기관과의 정보교환 등) ① 금융위원회는 외국의 디지털자산업 감독기관(이하 이 조에서 “외국디지털자산감독기관”이라 한다)과 감독 및 조사업무에 관한 정보를 교환할 수 있다.

② 금융위원회는 외국디지털자산감독기관이 이 법 또는 이 법에 상응하는 외국의 법령을 위반한 행위에 대하여 목적·범위 등을 밝혀 이 법에서 정하는 방법에 따른 조사 또는 검사를 요청하는 경우 이에 협조할 수 있다. 이 경우 금융위원회는 상호주의 원칙에 따라 조사 또는 검사자료를 외국디지털자산감독기관에 제공하거나 이를 제공받을 수

있다.

③ 금융위원회는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에만 제2항 후단에 따라 외국디지털자산감독기관에 조사 또는 검사자료를 제공할 수 있다.

1. 외국디지털자산감독기관에 제공된 조사 또는 검사자료가 제공된 목적 외의 다른 용도로 사용되지 않을 것
2. 조사 또는 검사자료 및 그 제공사실의 비밀이 유지될 것. 다만, 조사 또는 검사자료가 제공된 목적 범위에서 이 법에 상응하는 외국 법령의 위반과 관련된 처분, 재판 또는 그에 상응하는 절차에 사용되는 경우에는 예외로 한다.

제149조(권한의 위탁) 금융위원회는 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융감독원장에게 위탁할 수 있다.

제150조(디지털자산 관련 분쟁 조정) 디지털자산업자, 이용자 및 그 밖의 이해관계인 사이에 발생하는 디지털자산 관련 분쟁이 발생한 경우 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제33조에 따른 금융분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청할 수 있다.

제151조(금융감독원장에 대한 지시·감독 등) ① 금융위원회는 이 법에 의한 권한을 행사하는 데에 필요하다고 인정되는 경우에는 금융감독원장에 대하여 지시·감독 및 업무집행방법의 변경, 그 밖에 감독상 필요한 조치를 명할 수 있다.

② 금융감독원은 이 법에 따라 금융위원회의 지시·감독을 받아 다음

각 호의 사항에 관한 업무를 행한다.

1. 백서에 관한 사항
2. 이 법에 따라 금융감독원장의 검사를 받아야 하는 기관의 검사에 관한 사항
3. 디지털자산시장 외에서의 디지털자산의 매매 등 거래의 감독에 관한 사항
4. 정부로부터 위탁받은 업무
5. 그 밖에 이 법에 따라 부여된 업무
6. 제1호부터 제5호까지의 업무에 부수되는 업무

제152조(위반행위로 얻은 이익의 산정) 제139조에 따른 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익 또는 이로 인하여 회피한 손실액은 그 위반행위를 통하여 이루어진 거래로 발생한 총수입에서 그 거래를 위한 총비용을 공제한 차액을 말한다. 이 경우 각 위반행위의 유형별 구체적인 산정방식은 대통령령으로 정한다.

제153조(디지털자산업자를 통해 보유하는 이용자 권리의 양도 등에 대한 특칙)

1. 이용자가 디지털자산업자에 대한 예치금 반환청구권 및 디지털자산 반환청구권에 대한 권리의 양도, 질권설정 및 신탁의 표시 등에 대한 방법과 그 효과에 대하여는 다른 법률에도 불구하고 이 조에 규정하는 바에 따른다. 이 경우 디지털자산업자는 이용자의 예치금 및 디지털자산 반환청구권(이하 “이용자 권리”라 한다)에 대한 권리를 대통

령령으로 정하는 방법에 따라 전자적으로 관리하는 이용자 권리 디지털자산계좌부(이하 “디지털자산계좌부”이라 한다)에 전자적으로 기록(대통령령으로 정하는 방식과 기준 등에 따라 전자적 기록한 것을 말한다. 이하 이 조에서 기록이라 한다) 하여야 한다.

2. 디지털자산계좌부에 기록된 이용자는 해당 디지털자산에 대한 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정한다.
3. 이용자 권리를 양도(상속 등 대통령령으로 정하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하는 경우에는 양수인인 이용자의 디지털자산업자가 관리하는 양수인의 디지털자산계좌부에 해당 권리를 기록하는 때에 그 효력이 발생한다.
4. 이용자 권리를 질권의 목적으로 하는 경우에는 질권설정자인 이용자의 디지털자산계좌부에 해당 이용자 권리가 질물이라는 사실과 질권자의 명칭 등 대통령령으로 정하는 사항을 기록함으로써 그 질권설정의 효력이 발생한다. 질권의 말소는 질권설정과 관련한 기록을 말소함으로써 그 효력이 발생한다.
5. 이용자 권리의 신탁은 해당 권리가 신탁재산이라는 사실을 디지털자산계좌부에 기록함으로써 제3자에게 대항할 수 있다. 신탁재산의 표시 및 말소의 기록에 대한 방법과 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
6. 선의로 중대한 과실 없이 디지털자산계좌부에 기록된 이용자 권리에 관한 내용을 신뢰하고 양수인 또는 질권자로 기록된 자는 그 권

리를 적법하게 취득한다.

7. 디지털자산계좌부에 기록된 이용자 권리는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 관련 디지털자산업자가 파산하거나 회생절차가 개시되는 경우에도 해당 디지털자산업자의 파산재단 또는 회생절차의 관리인이 관리 및 처분권한을 가지는 채무자의 재산을 구성하지 아니하며, 이용자의 우선변제를 위한 강제집행을 위하여 강제집행을 하는 경우를 제외하고, 강제집행, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 보전처분, 중지명령 또는 포괄적 금지명령의 대상이 되지 아니한다. 기업구조조정 관리절차가 개시된 경우에도 이용자 권리는 관리대상인 재산을 구성하지 아니한다.
8. 디지털자산계좌부에 기록된 이용자 권리에 대한 강제집행, 가압류·가처분의 집행, 경매 또는 공탁에 관하여 필요한 사항은 대법원 규칙으로 정한다.
9. 금융위원회는 디지털자산업자의 파산·해산, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 경우 대통령령으로 정하는 기준 및 방법에 따라 이용자 권리의 양도 등에 대한 기록 행위를 제한할 수 있다.

제8편 벌칙

제154조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 4배 이상 6배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이

익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 6배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다.

1. 제109조를 위반하여 디지털자산업자 및 디지털자산 발행자의 업무 등과 관련된 미공개중요정보를 특정 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자
 2. 제111조제1항을 위반하여 디지털자산의 매매에 관하여 그 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나, 그 밖에 타인에게 그릇된 판단을 하게 할 목적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
 3. 제111조제2항을 위반하여 디지털자산의 매매를 유인할 목적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
 4. 제111조제3항을 위반하여 디지털자산의 시세를 고정시키거나 안정시킬 목적으로 그 디지털자산에 관한 일련의 매매 또는 그 위탁이나 수탁을 한 자
 5. 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 제113조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
 6. 제113조제2항을 위반하여 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래를 할 목적이나 그 시세의 변동을 도모할 목적으로 풍문의 유포, 위계의 사용, 폭행 또는 협박을 한 자
- ② 제1항 각 호의 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 5억원

이상인 경우에는 제1항의 징역을 다음 각 호의 구분에 따라 가중한다.

1. 이익 또는 회피한 손실액이 50억원 이상인 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역
 2. 이익 또는 회피한 손실액이 5억원 이상 50억원 미만인 경우에는 3년 이상의 유기징역
- ③ 제1항 또는 제2항에 따라 징역에 처하는 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과(竝科)할 수 있다.

제155조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제8조를 위반하여 디지털자산을 발행한 자
2. 백서 등 관련 서류 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요사항을 기재 또는 표시하지 않은 자 및 그 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있는 사실을 알고도 이를 진실 또는 정확하다고 증명하여 그 뜻을 기재한 자
3. 제25조를 위반하여 디지털자산업인가(변경인가를 포함한다)를 받지 않고 디지털자산업(디지털자산일임업, 디지털자산자문업, 디지털자산집합운용업, 디지털자산지급·이전업, 디지털자산대여업, 디지털자산매매·교환대행업은 제외한다)을 영위한 자
4. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 제26조에 따른 디지털자산업인가(변경인가를 포함한다)를 받은 자

5. 제52조제1항을 위반하여 신용공여를 한 디지털자산업자와 그로부터 신용공여를 받은 자
6. 제53조를 위반하여 대주주(그의 특수관계인을 포함한다) 자신의 이익을 얻을 목적으로 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
7. 제84조 또는 제85조를 위반하여 이용자가 보관을 위탁한 디지털자산 또는 예치금 등으로 디지털자산의 매매를 한 자
8. 제94조를 위반하여 각 해당 조항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
9. 제129조제1항에 따라 디지털자산업인가가 취소된 후 그 취소된 업무를 영위한 자
10. 제146조제3항을 위반하여 신고자등의 신분 등에 관한 비밀을 누설한 자

제156조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제30조를 위반하여 디지털자산업등록(변경등록을 포함한다)을 하지 않고 디지털자산보관·관리업, 디지털자산지급·이전업, 디지털자산일임업, 디지털자산집합운용업, 디지털자산대여업, 디지털자산자문업 또는 디지털자산매매·교환대행업을 영위한 자
2. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 제31조에 따른 디지털자산업등록(변경등록을 포함한다)을 한 자

3. 제69조를 위반하여 자기의 명의를 대여하여 타인에게 디지털자산을
을 영위하게 한 자
 4. 제70조를 위반하여 직무상 알게 된 정보로서 외부에 공개되지 않은
정보를 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용한 자
 5. 제80조를 위반하여 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를
한 자
 6. 제83조제1항을 위반하여 자료를 기록·유지하지 않은 자
 7. 제126조제1항을 위반하여 같은 항의 어느 하나에 해당하는 행위를
한 자
 8. 제129조제1항에 따라 디지털자산업등록이 취소된 후 그 취소된 업
무를 영위한 자
 9. 제129조제3항제1호에 따른 업무의 정지기간 중 그 정지된 업무를
영위한 자
 10. 제134조제2항에 따른 금융위원회의 요구에 불응한 자
- 제157조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징
역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 제68조를 위반하여 상호 중 각각 항에서 금지한 문자를 사용한 자
 2. 제73조제1항 단서를 위반하여 업무를 위탁한 자
 3. 제73조제3항에 따른 시정명령을 위반한 자
 4. 제93조를 위반하여 디지털자산을 매매한 자
 5. 제125조에 따른 명령 및 이에 따른 절차·조치를 이행하지 않은 자

제158조(징역과 벌금의 병과) ① 제154조제1항 및 제2항에 따라 징역에 처하는 경우에는 같은 조제1항에 따른 벌금을 병과한다.

② 제154조부터 제156조까지의 규정에 해당하는 죄를 범한 자에게는 징역과 벌금을 병과할 수 있다.

제159조(몰수·추징) ① 제154조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 해당 행위를 하여 취득한 재산은 몰수하며, 몰수할 수 없는 경우에는 그 가액을 추징한다.

② 제154조제1항제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 해당 행위를 위하여 제공하였거나 제공하려 한 재산은 몰수하며, 몰수할 수 없는 경우에는 그 가액을 추징한다.

제160조(양벌규정) 법인(단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제154조부터 제158조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우에는 예외로 한다.

제161조(형벌 등의 감면) ① 제109조, 제111조 또는 제113조를 위반한 자가 수사기관에 자수(금융위원회에 자진신고한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 수사·재판절차에서 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규명하는 진술 또는 증언이나, 그 밖의 자료제출행위 또

는 범인검거를 위한 제보와 관련하여 자신의 범죄로 처벌되는 경우에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따라 자수하거나 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규명하는 진술 또는 증언이나, 그 밖의 자료제출행위 또는 범인검거를 위한 제보와 관련하여 자신의 위반행위로 제138조제1항에 따른 과징금을 부과받은 자에 대하여 그 과징금을 감경 또는 면제할 수 있다.

③ 제2항에 따라 과징금이 감경 또는 면제되는 자의 범위와 감경 또는 면제의 기준·정도 등에 관한 세부 사항은 대통령령으로 정한다.

제162조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1억원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제36조제1항을 위반하여 공고 또는 통지를 하지 않은 자
2. 제51조제1항을 위반하여 업무보고서를 제출하지 않거나 거짓으로 작성하여 제출한 자
3. 제51조제2항을 위반하여 공시서류를 비치 또는 공시하지 않거나 거짓으로 작성하여 비치 또는 공시한 자
4. 제51조제3항을 위반하여 보고 또는 공시를 하지 않거나 거짓으로 보고 또는 공시한 자
5. 제51조제4항을 위반하여 보고서를 제출하지 않거나 거짓으로 작성하여 제출한 자
6. 제52조제2항을 위반하여 이사회 결의를 거치지 않은 자

7. 제52조제3항 또는 제4항을 위반하여 보고 또는 공시를 하지 않거나 거짓으로 보고 또는 공시한 자
 8. 제54조에 따른 자료의 제출명령을 위반한 자
 9. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 제81조제1항 단서에 따른 신고를 한 자
 10. 제91조제1항부터 제4항까지의 규정을 위반하여 각 해당 조항의 의무를 이행하지 않은 자
 11. 제84조를 위반하여 이용자의 예치금을 적법하게 관리하기 않은 자
 12. 제85조를 위반하여 이용자의 디지털자산을 적법하게 보관하지 않은 자
 13. 제146조제4항을 위반하여 신고자등에게 불리한 대우를 한 자
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. 제81조제1항 본문에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 자
 2. 제127조를 위반하여 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 자

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제25조부터 제35조까지의 규정은 공포 후 1년을 넘지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 날부터 시행한다.

제2조(백서 등 작성, 제출의무에 관한 적용례) 제8조, 제9조 및 제11조의 규정은 이 법 시행 후 최초로 작성 및 제출하는 경우부터 적용한다.

제3조(한국디지털자산업협회 설립에 관한 사항) ① 금융위원회는 협회를 설립하기 위하여 한국디지털자산업협회설립위원회(이하 “설립위원회”라 한다)를 설치하여야 한다.

② 설립위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 「상법」 제309조, 제311조제1항, 제312조 및 제316조는 제8항에 따른 창립총회에 관하여 준용한다. 이 경우 같은 법 제311조제1항 중 “발기인”은 “설립위원회의 위원장”으로 본다.

④ 설립위원회는 협회의 정관을 작성하여 금융위원회의 승인을 받아야 한다.

⑤ 설립위원회는 제4항에 따른 승인을 받은 경우에는 지체 없이 협회의 설립등기를 하여야 한다.

⑥ 설립위원회는 제5항에 따른 설립등기를 완료한 경우에는 그 사무를 협회의 회장에게 인계하여야 한다.

⑦ 설립위원은 제6항에 따라 사무의 인계가 끝난 경우에는 해촉된 것으로 본다.

⑧ 설립위원회는 이 법 공포한 날부터 6개월 이내에 협회의 설립에 필요한 절차를 완료하여야 한다.

⑨ 협회의 설립비용은 협회가 부담한다.

⑩ 그 밖에 협회의 설립에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제4조(신고에 의한 디지털자산업 인가 및 등록 특례) ① 이 법 공포 후 6개월이 경과한 날 당시 제2조제3호의 어느 하나에 해당하는 업을 영위하고 있는 자는 그 영위하고 있는 업무의 범위에서 제29조의 인가유지요건 또는 제33조의 등록유지요건을 갖추어 이 법 공포 후 6개월이 경과한 날부터 2개월 이내에 금융위원회에 신고할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 신고를 받은 경우에는 신고인이 제29조의 인가유지요건 또는 제33조의 등록유지요건을 갖추었는지를 확인하여 이 법 시행일 전일까지 그 결과를 신고인에게 통보하여야 한다. 이 경우 제29조의 인가유지요건 또는 제33조의 등록유지요건을 갖춘 것으로 통보받은 자는 이 법 시행일에 디지털자산업인가를 받거나 디지털자산업등록을 한 것으로 본다.

③ 제1항에 따라 신고를 한 자는 제2항에 따라 제29조의 인가유지요건 또는 제33조의 등록유지요건을 갖추지 아니한 것으로 통보받은 경우에도 제25조 및 제30조에도 불구하고 이 법 시행 후 6개월까지는 종전에 영위하고 있는 업무를 영위할 수 있다. 이 경우 그 업무를 영위하는 범위에서 이 법에 의한 디지털자산업자로 본다.

④ 제2항에 따라 통보를 받은 신고인 중 제29조의 인가유지요건 또는 제33조의 등록유지요건을 갖추지 아니한 것으로 통보받은 자는

이 법 시행일부터 3개월 이내에 그 요건을 갖추어 금융위원회에 다시 신고할 수 있다.

⑤ 금융위원회는 제4항에 따라 신고를 받은 경우에는 신고인이 제29조의 인가유지요건 또는 제33조의 등록유지요건을 갖추었는지를 확인하여 이 법 시행일부터 6개월 이내에 그 결과를 신고인에게 통보하여야 한다.

제5조(폐지법률) 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」을 폐지한다.

제6조(다른 법률의 개정) 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제7조를 삭제한다.

제7조(벌칙 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 행한 종전의 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」, 종전의 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」의 위반행위에 대한 벌칙 및 과태료의 적용에 있어서는 종전의 규정에 따른다.